A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: DO EMBRIÃO CIVILIZATÓRIO À POSITIVAÇÃO JURÍDICA.

Vicente de Paulo Silva e Oliveira[1]

RESUMO

A dignidade da pessoa humana constitui o fundamento axiológico sobre o qual repousa toda a arquitetura dos direitos fundamentais na contemporaneidade. O presente artigo, inaugural de série científica de maior fôlego, tem por objeto a genealogia filosófica e histórica desse conceito — da sua emergência nas civilizações antigas à sua universalização normativa pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Adotando método histórico-filosófico com incursões dogmáticas pontuais, o trabalho percorre os principais marcos civilizatórios que forjaram a ideia de dignidade humana: a Maat egípcia como ordem cósmica de justiça; o humanismo greco-romano e a dignitas ciceroniana como atributo da razão; a síntese escolástica de Tomás de Aquino fundada na imago Dei; o humanismo renascentista de Pico della Mirandola e a indeterminação essencial do ser humano; a Reforma Protestante e a individualização da consciência moral; a revolução kantiana que deslocou a dignidade da teologia para a autonomia da vontade racional; e, por fim, a positivação internacional operada pela Declaração Universal de 1948, que erigiu a dignidade à condição de fundamento jurídico de alcance universal e cogente. O artigo demonstra que a dignidade humana não é produto normativo espontâneo, mas conquista civilizatória construída sobre milênios de reflexão filosófica, conflito político e resistência ética — e que sua proteção exige, em cada época, renovado esforço teórico e institucional, emergindo a Polícia Civil Judiciária e o Delegado de Polícia Civil como bastiões da operacionalização da Dignidade humana e seus desdobramentos.

Palavras-chave: Dignidade da pessoa humana. Garantismo policial. Polícia judiciária. História dos direitos humanos. Investigação criminal. Controle de convencionalidade.

ABSTRACT

Human dignity constitutes the axiological foundation upon which the entire architecture of fundamental rights in contemporary legal systems rests. This article, the inaugural work of a broader scientific series, examines the philosophical and historical genealogy of this concept — from its emergence in ancient civilizations to its normative universalization by the Universal

---

[1] Delegado de Polícia Civil, especialista em Direito Administrativo, professor, pesquisador: Direito Penal, processual penal, Direito Constitucional e Administrativo, Segurança Pública e Justiça e Filosofia aplicada..

Declaration of Human Rights of 1948. Adopting a historical-philosophical method with targeted dogmatic incursions, the work traces the principal civilizational milestones that forged the idea of human dignity: Egyptian Maat as a cosmic order of justice; Greco-Roman humanism and Ciceronian dignitas as an attribute of reason; Thomas Aquinas's scholastic synthesis grounded in the imago Dei; Pico della Mirandola's Renaissance humanism and the essential indeterminacy of the human being; the Protestant Reformation and the individualization of moral conscience; the Kantian revolution that displaced dignity from theology to the autonomy of rational will; and, finally, the international positivization achieved by the Universal Declaration of 1948, which elevated dignity to the status of a legally binding foundation of universal scope. The article demonstrates that human dignity is not a spontaneous normative product, but a civilizational achievement constructed over millennia of philosophical reflection, political conflict, and ethical resistance — and that its protection demands, in every era, renewed theoretical and institutional effort, with the Judicial Civil Police and the Civil Police Delegate emerging as bastions for the operationalization of Human Dignity and its ramifications."

Keywords: Human dignity. Police guarantism. Judicial police. History of human rights. Criminal investigation. Conventionality control.

RESUMEN

La dignidad de la persona humana constituye el fundamento axiológico sobre el que descansa toda la arquitectura de los derechos fundamentales en la contemporaneidad. El presente artículo, inaugural de una serie científica de mayor alcance, tiene por objeto la genealogía filosófica e histórica de ese concepto — desde su emergencia en las civilizaciones antiguas hasta su universalización normativa por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Adoptando un método histórico-filosófico con incursiones dogmáticas puntuales, el trabajo recorre los principales hitos civilizatorios que forjaron la idea de dignidad humana: la *Maat* egipcia como orden cósmico de justicia; el humanismo grecorromano y la *dignitas* ciceroniana como atributo de la razón; la síntesis escolástica de Tomás de Aquino fundada en la *imago Dei*; el humanismo renacentista de Pico della Mirandola y la indeterminación esencial del ser humano; la Reforma Protestante y la individualización de la conciencia moral; la revolución kantiana que desplazó la dignidad de la teología hacia la autonomía de la voluntad racional; y, por último, la positivación internacional operada por la Declaración Universal de 1948, que erigió la dignidad a la condición de fundamento jurídico de alcance universal y cogente. El artículo demuestra que la dignidad humana no es un producto normativo espontáneo, sino una

conquista civilizatoria construida sobre milenios de reflexión filosófica, conflicto político y resistencia ética — y que su protección exige, en cada época, renovado esfuerzo teórico e institucional, emergiendo la Policía Civil Judicial y el Delegado de Policía Civil como bastiones de la operacionalización de la Dignidad humana y sus derivaciones.

Palabras clave: Dignidad de la persona humana. Garantismo policial. Policía judicial. Historia de los derechos humanos. Investigación criminal. Control de convencionalidad.

1 INTRODUÇÃO

Há conceitos que não nascem no direito — nascem na condição humana. A dignidade da pessoa humana é um deles. Anterior à norma, anterior ao Estado, anterior à própria filosofia sistematizada, ela emerge das profundezas da experiência civilizatória como exigência irredutível: a de que o ser humano não pode ser reduzido a coisa, a instrumento, a meio para fins que lhe são alheios. Essa intuição primordial atravessa milênios, culturas e continentes. Constitui, pois, o fio condutor do presente artigo.

A trajetória da dignidade humana é, ao mesmo tempo, a trajetória da própria civilização. Não se trata de uma linha reta e progressiva, imune a retrocessos e violências. Ao contrário: é uma história marcada por contradições profundas, por avanços e recuos, por conquistas arrancadas à força de sangue e argumento.

Da *Maat* egípcia, do oriente ao humanismo greco-romano que cunhou a *dignitas* como atributo da razão e da virtude; da síntese escolástica, que fundou a dignidade na *imago Dei*, à Reforma Protestante, que individualizou a consciência moral e fraturou a autoridade espiritual medieval; do iluminismo kantiano, que a deslocou da teologia para a autonomia da vontade racional, à Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, forjada sobre as cinzas de Auschwitz como resposta normativa ao horror totalitário. Em cada um desses momentos, a dignidade humana foi simultaneamente afirmada, negada, disputada e reconstruída.

É precisamente essa tensão constitutiva que torna o tema inexaurível e urgente. Inexaurível porque cada época recoloca a questão em novos termos, diante de novos desafios: a biotecnologia que ameaça instrumentalizar a vida humana em suas fases mais vulneráveis; os algoritmos que reduzem a singularidade do sujeito a perfis de consumo e vigilância; os sistemas penais que, em países totalitários, convertem o cárcere em espaço de aniquilamento da subjetividade, negando, na prática, aquilo que a norma proclama solenemente.

Urgente porque, como advertiu Hannah Arendt ao dissecar a anatomia dos regimes totalitários, a dignidade humana não é uma conquista definitiva — é uma tarefa permanente, sempre ameaçada por forças que insistem em tratar o humano como descartável (ARENDT, 2012)[2].

A história demonstra, com implacável regularidade, que a supressão da dignidade não começa nos campos de extermínio: começa na linguagem que desumaniza, na norma que exclui, na iniquidade que silencia.

O presente artigo insere-se nesse esforço de compreensão e defesa cuja ambição é oferecer uma cartografia rigorosa da dignidade humana. Desde suas raízes cósmico-teológicas e filosóficas mais remotas à sua operacionalização jurídico-constitucional contemporânea. Integra série científica de maior fôlego, sendo dela exórdio e exortação à reflexão.

Como artigo pré-inaugural, cumprindo função propedêutica: estabelecer os marcos conceituais, históricos e filosóficos que sustentarão as análises subsequentes, com ênfase na genealogia da ideia antes de sua positivação normativa. A solidez dogmática dos artigos seguintes depende, necessariamente, da robustez filosófica deste.

O recorte metodológico adotado é histórico-filosófico, com incursões dogmáticas pontuais na tradição jurídica que já se encontra sedimentada. Histórico, porque a compreensão adequada de qualquer instituto exige o conhecimento de sua genealogia multifacetada e interdisciplinar: os contextos que o produziram, as lutas que o forjaram, as ideias que o sustentam e as que o contradisseram. Filosófico, pois que a dignidade humana, antes de ser norma, é conceito. Sendo despiciendo gizar que conceitos mal compreendidos produzem normas mal aplicadas e jurisprudência claudicante. Advirta-se, desde logo, que a positivação constitucional da dignidade será objeto de análise aprofundada em artigos subsequentes desta série, para o qual o presente trabalho constitui inexorável fundamento.

O artigo estrutura-se em três eixos principais. O primeiro (Seção 2) percorre o embrião civilizatório da dignidade, desde as antigas civilizações do Oriente até o humanismo greco-romano. Parte-se da *Maat* egípcia, Vedas, Moisés, Zoroastrismo, ao pensamento pré-socrático, revolução socrática e à *dignitas* ciceroniana. O segundo (Seção 3) examina a escolástica

---

[2] ARENDT, Hannah. *Origens do Totalitarismo*. Trad. Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. p. 510-512. A autora demonstra com lucidez ímpar como o totalitarismo busca não apenas a supressão da liberdade, mas a erradicação da própria espontaneidade humana, tornando o indivíduo supérfluo e descartável nas engrenagens do Estado.

medieval — com Tomás de Aquino e Pico della Mirandola —, a Reforma Protestante e sua individualização da consciência moral, a revolução copernicana de Kant na fundamentação da dignidade e, por fim, a universalização normativa operada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Documento que, pela primeira vez na história, erigiu a dignidade humana à condição de fundamento jurídico de alcance universal e cogente. O terceiro eixo, transversal a todo o texto, é o fio argumentativo que conecta cada momento histórico à questão central: o que significa, em cada época e em cada tradição, afirmar que o ser humano possui uma dignidade que lhe é inerente, inviolável e irrenunciável? Hodiernamente, qual seu principal vetor de preservação e operacionalização?

O método é o da pesquisa bibliográfica, com recurso à doutrina nacional e estrangeira de referência nas áreas de filosofia do direito, teoria dos direitos fundamentais e história das ideias políticas e jurídicas. O sistema de citação adotado é o autor-data, conforme ABNT NBR 10520:2023, e as referências bibliográficas seguem a ABNT NBR 6023:2018.

Uma advertência final, de ordem ética: este artigo não é neutro. Não pode sê-lo. Quem escreve sobre dignidade humana toma partido — o partido do humano contra tudo que o nega, o instrumentaliza, o degrada. É em sua defesa — intransigente, rigorosa e sem concessões — que estas linhas são tracejadas, quiçá, entrincheiradas[3].

2. A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: DO EMBRIÃO CIVILIZATÓRIO À CONSTITUCIONALIZAÇÃO.

A compreensão da dignidade da pessoa humana como princípio jurídico supremo do Estado Democrático de Direito exige, antes de qualquer incursão normativa contemporânea, uma arqueologia axiológica que desvele suas raízes mais profundas. Não se trata de exercício de erudição histórica acessória: trata-se de reconhecer que os conceitos jurídicos mais fundamentais não nascem nos gabinetes dos constituintes — amadurecem na intuição e no (in)consciente coletivo da civilização, sedimentados por milênios de experiência humana, antes de alcançar a dignidade da norma escrita.

Ora pois, a dignidade da pessoa humana não nasceu no art. 1º, III, da Constituição Federal de 1988, nem sequer no Preâmbulo da Declaração Universal das Nações Unidas de 1948. Ela atravessou o Oriente às ágoras gregas e os foros romanos, foi sistematizada pela

[3] A postura metodológica aqui adotada afasta a pretensa neutralidade axiológica do positivismo kelseniano ortodoxo. Alinha-se à perspectiva pós-positivista de que o jurista e o operador do direito são agentes de concretização de valores constitucionais. Cf. DWORKIN, Ronald. *Levando os Direitos a Sério*. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 127-143.

escolástica medieval, radicalizada pelo iluminismo e positivada pelo constitucionalismo contemporâneo. Chega ao texto constitucional brasileiro carregando o peso e a precisão de mais de cinquenta séculos de consciência humana organizada. Compreendê-la exige percorrer este itinerário com o cartesianismo que ele impõe.

2.1 O NASCEDOURO HISTÓRICO: A *MAAT* EGÍPCIA E O PRIMEIRO IMPERATIVO DE JUSTIÇA UNIVERSAL.

O embrião mais remoto do conceito de dignidade humana pode ser rastreado até o Egito Antigo, com a noção de *Maat* (c. 3400/3100 a.C.)[4]. Antes que qualquer filósofo grego interrogasse a natureza do justo, que qualquer jurisconsulto romano sistematizasse o direito das pessoas, o pensamento egípcio já havia inscrito na ordem do cosmos um imperativo que nenhuma hierarquia social poderia suprimir: a exigência de que cada ser humano — do faraó ao camponês, do sacerdote ao servo — vivesse em conformidade com a verdade, a justiça e o equilíbrio universal.

Maat não era apenas uma divindade do panteão egípcio: era a estrutura ética do cosmos. Representava, intrinsecamente, a ordem cósmica, a verdade ontológica, a justiça distributiva e a harmonia que sustenta o universo em sua integridade. Viver segundo *Maat* não era uma virtude facultativa — era a condição de participação legítima na realidade. E o julgamento post-mortem, descrito com precisão ritual no Capítulo 125 do *Livro dos Mortos*, tornava esta exigência absolutamente universal: na balança de Osíris, o coração do faraó e o do camponês eram pesados pelo mesmo critério, contra a mesma pena de *Maat.*[5] Diante desta balança, a hierarquia social se dissolvia. Restava apenas o ser humano e a qualidade moral de sua existência.

Seria anacronismo afirmar que o Egito Antigo conhecia o conceito moderno de dignidade humana. Todavia, equívoco metodológico negar que *Maat* continha, em estado embrionário, o núcleo axiológico essencial de que todo ser humano, pelo simples fato de existir e de participar da ordem cósmica, possui um valor intrínseco que nenhuma convenção social

---

[4] ASSMANN, Jan. *Ma'at: Gerechtigkeit und Unsterblichkeit im Alten Ägypten*. München: C.H. Beck, 1995. Edição em inglês: *The Mind of Egypt: History and Meaning in the Time of the Pharaohs*. Trad. Andrew Jenkins. New York: Metropolitan Books, 2002. A datação c. 3100 a.C. corresponde ao período Dinástico Antigo egípcio, quando os primeiros registros escritos da noção de Maat aparecem nos Textos das Pirâmides.

[5] O ritual do julgamento *post-mortem* — a "Psicostasia" ou pesagem do coração — está descrito no Capítulo 125 do Livro dos Mortos egípcio. Cf. FAULKNER, Raymond O. *The Ancient Egyptian Book of the Dead*. London: British Museum Press, 1985. p. 29–34.

pode legitimamente suprimir e pelo qual será, em última instância, responsabilizado.[6] Este é o primeiro imperativo de justiça universal registrado pela história humana.

2.2 O HORIZONTE ORIENTAL: HAMMURABI, OS VEDAS, MOISÉS E O ZOROASTRISMO – A DIGNIDADE COMO IMPERATIVO TRANSCULTURAL.

A *Maat* egípcia não foi um fenômeno isolado no panorama civilizatório do mundo antigo. Contemporânea ou imediatamente posterior a ela, uma constelação de tradições jurídicas, religiosas e filosóficas emergiu nas grandes bacias fluviais do Oriente Próximo e do subcontinente indiano, cada qual elaborando, a seu modo e com seus próprios instrumentos conceituais, uma resposta à mesma questão fundamental: existe um limite que nenhum poder humano pode legitimamente ultrapassar no tratamento do semelhante? A resposta, em todas essas tradições, foi afirmativa — e essa convergência transcultural não é acidental. É o índice de uma intuição moral que a humanidade, independentemente de latitude, língua ou cosmologia, foi capaz de formular antes mesmo de possuir os instrumentos filosóficos para sistematizá-la.

Percorre-se esse horizonte oriental com três objetivos precisos: demonstrar a anterioridade e a universalidade da ideia de dignidade humana em relação à filosofia grega; identificar os elos de transmissão cultural que conectaram essas tradições ao pensamento helênico; e rastrear, em cada uma delas, os ideários específicos que alimentarão, milênios depois, os conceitos jurídicos de dignidade, igualdade e proporcionalidade que hoje integram o núcleo rígido dos direitos fundamentais.

2.2.1 O Código de Ur-Nammu e a Suméria: o primeiro texto jurídico da história.

O mais antigo código jurídico conhecido da humanidade não é o Código de Hammurabi — é o Código de Ur-Nammu, promulgado pelo rei Ur-Nammu da Terceira Dinastia de Ur, na Suméria, por volta de 2100–2050 a.C.[7] Redigido em língua suméria e inscrito em tábuas de argila, o código precede Hammurabi em aproximadamente três séculos e meio. Sua relevância

---

[6] A aproximação entre Maat e o conceito moderno de dignidade humana é interpretativa e metodologicamente controlada: não se afirma identidade conceitual, mas continuidade axiológica estrutural. Cf. BOBBIO, Norberto. *A Era dos Direitos*. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 17–24; DEL VECCHIO, Giorgio. *Lições de Filosofia do Direito*. 5. ed. Trad. António José Brandão. Coimbra: Armênio Amado, 1979. p. 53–61.

[7] KRAMER, Samuel Noah. *The Sumerians: Their History, Culture, and Character*. Chicago: University of Chicago Press, 1963. p. 83-84. O Código de Ur-Nammu foi descoberto em 1901-1902 e publicado em tradução completa em 1954.

para a genealogia da dignidade humana é frequentemente subestimada pela doutrina jurídica ocidental, demasiado centrada na tradição greco-romana.

O prólogo do Código de Ur-Nammu é, por si só, um documento de extraordinária densidade axiológica. Nele, o rei declara ter sido escolhido pela deusa Ninsun e pelo deus Nanna para *"estabelecer a equidade na terra, banir os maus e os violentos, e impedir que o forte oprimisse o fraco"*.[8] Esta fórmula — a proteção do fraco contra a opressão do forte — constitui o núcleo semântico mais primitivo do que a modernidade jurídica denominará princípio da dignidade humana. Não se trata de mera retórica legitimadora do poder: as disposições substantivas do código estabelecem penas pecuniárias para crimes contra a integridade física, proteção à viúva e ao órfão, e sanções proporcionais à gravidade da ofensa. Deveras, antecipando, em estado embrionário, o princípio da proporcionalidade das penas que Cesare Beccaria sistematizará apenas em 1764 d.C.[9]

A proporcionalidade, aqui, merece atenção dogmática específica. O Código de Ur-Nammu já distinguia entre a reparação pecuniária e a punição corporal, aplicando critérios de gradação da resposta estatal à gravidade da conduta — estrutura lógica que ressurgirá, aproximadamente quatro milênios depois, na Declaração Universal dos Direitos Humanos[10].

2.2.2 O Código de Hamurabi: a Lei como escudo do vulnerável.

O Código de Hamurabi (1754 a.C.), promulgado pelo rei babilônico Hammurabi da Primeira Dinastia da Babilônia e inscrito numa estela de diorito negro de 2,25 metros hoje conservada no Museu do Louvre, é o código jurídico mais completo e mais estudado da Antiguidade Oriental.[11] Suas 282 disposições normativas cobrem matérias que vão do direito de família ao direito comercial, do direito penal ao direito agrário — e sua relevância para a genealogia da dignidade humana é multidimensional.

O prólogo é, uma vez mais, o documento mais revelador. Hammurabi declara ter recebido de Marduk, deus supremo da Babilônia, a missão de *"fazer surgir a equidade na terra, destruir o mal e o perverso, impedir que o forte oprima o fraco, elevar-se como o deus-sol sobre*

---

[8] Tradução livre do prólogo do Código de Ur-Nammu, a partir da versão inglesa de ROTH, Martha T. *Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor*. 2. ed. Atlanta: Scholars Press, 1997. p. 15-16.

[9] BECCARIA, Cesare. *Dos Delitos e das Penas*. Trad. J. Cretella Jr. e Agnes Cretella. São Paulo: RT, 1999. p. 62-65. A proporcionalidade das penas possui raízes históricas que remontam ao terceiro milênio antes de Cristo.

[10] ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. *Declaração Universal dos Direitos Humanos*. Paris, 10 dez. 1948. Art. 5º (vedação a penas cruéis) e Art. 9º (vedação a prisões arbitrárias). A exigência de proporcionalidade permeia todo o sistema internacional de proteção.

[11] DRIVER, G. R.; MILES, J. C. *The Babylonian Laws*. Oxford: Clarendon Press, 1952. v. 1, p. 3-10. A estela foi descoberta em 1901-1902 em Susa (atual Irã) pela expedição de Jacques de Morgan.

os homens de cabeça negra e iluminar a terra".[12] A fórmula repete, com variações cosmológicas, a mesma estrutura axiológica de Ur-Nammu: a lei como instrumento de proteção do vulnerável contra o arbítrio do poderoso.

Três aspectos do Código de Hammurabi merecem destaque específico na perspectiva da genealogia da dignidade:

A uma: a lei do talião (*lex talionis*) — frequentemente mal interpretada como expressão de crueldade primitiva — representa, em seu contexto histórico e dogmático jurídico, um avanço civilizatório significativo: ao estabelecer que a punição deve ser proporcional e equivalente à ofensa (*"olho por olho, dente por dente"*), o código introduz um limitador do poder punitivo que impede a vingança desmesurada e protege o ofensor de pena superior à sua culpa.[13] É, em outros termos, o embrião histórico do princípio da proporcionalidade das penas.

A duas: o código estabelece distinções de tratamento jurídico baseadas na condição social (*awilum*, *mushkenum* e *wardum* — homem livre, semilivre e escravo), o que revela, simultaneamente, o reconhecimento de uma hierarquia social e a existência de proteções jurídicas mínimas mesmo para o estrato mais baixo. Os escravos possuíam direitos processuais elementares, podiam contrair matrimônio com pessoas livres e tinham reconhecida a capacidade de adquirir bens.[14] A tensão entre hierarquia social e proteção mínima universal é, precisamente, a tensão que atravessará toda a história da dignidade humana até sua universalização pela DUDH de 1948.

Por fim, as disposições sobre responsabilidade profissional — particularmente as relativas a médicos (arts. 215–225) e construtores (arts. 229–233) — introduzem o conceito de

---

[12] Tradução livre do prólogo do Código de Hammurabi. Cf. ROTH, Martha T. *Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor*. 2. ed. Atlanta: Scholars Press, 1997. p. 76-77.

[13] WESTBROOK, Raymond. *A History of Ancient Near Eastern Law*. Leiden: Brill, 2003. v. 1, p. 361-430. O autor demonstra que a *lex talionis* mesopotâmica funcionava como limitador do poder punitivo, impedindo a vingança desmesurada. No idioma acadiano original (Código de Hamurabi, art. 196), a proporcionalidade materializa-se na máxima: *"šumma a-wi-lum i-in DUMU a-wi-lim uh-tap-pi-id, i-in-šu ú-ha-ap-pa-du"* ("Se um homem destrói o olho de outro, destruirão o seu olho"). A racionalidade limitadora desaguaria séculos depois no Direito Romano (Lei das XII Tábuas, Tábua VIII): *"Si membrum rupit, ni cum eo pacit, talio esto"*.

[14] ROTH, Martha T. *Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor*. 2. ed. Atlanta: Scholars Press, 1997. p. 71-142. As disposições sobre escravos (arts. 175-176, 280-282) revelam um sistema de proteções mínimas. O Código de Hamurabi, em seu idioma original (acadiano), assevera no artigo 175 o direito ao casamento misto: *"šumma lu warad [...] mārat awīlim īhuz-ma"* (Se um escravo toma por esposa a filha de um homem livre). Ademais, o artigo 176 protege a meação do patrimônio constituído pelo escravo: *"mi-im-ma ša mu-tu-um u a-ša-tum [...] ir-šu-ú"* (tudo o que o marido e a esposa adquiriram [juntos]). A estratificação estamental não anulava, por completo, a personalidade jurídica.

responsabilidade proporcional ao dano causado, antecipando estruturas lógicas que o direito moderno reconhecerá como responsabilidade civil objetiva e subjetiva.[15]

2.2.3 — Os Vedas e as Leis de Manu: o *Dharma* como ordem moral universal.

No subcontinente indiano, contemporaneamente às civilizações mesopotâmicas, desenvolvia-se uma das tradições filosófico-jurídicas mais sofisticadas da Antiguidade: a tradição védica. Os Vedas (c. 1500–1200 a.C.), conjunto de textos sagrados em sânscrito que constituem o fundamento da tradição hinduísta, introduzem o conceito de *dharma* — termo de extraordinária riqueza semântica que designa, simultaneamente, a ordem cósmica, a lei moral universal, o dever ético individual e a norma jurídica.[16]

O *dharma* védico guarda analogia estrutural profunda com a *Maat* egípcia: em ambos os casos, trata-se de uma ordem que transcende a vontade humana e à qual tanto o governante quanto o governado estão submetidos. A diferença fundamental reside na tensão interna da tradição indiana: enquanto o *dharma* universal proclama a igualdade essencial de todos os seres humanos como portadores de *Atman* (alma universal), as Leis de Manu (*Manusmṛti*, c. 200 a.C.–200 d.C.) codificam o sistema de castas (*varna*) como ordem social hierárquica de origem divina — criando uma das contradições mais duradouras da história do pensamento jurídico: a tensão entre igualdade ontológica e desigualdade normativa.[17]

Esta tensão não é estranha ao pensamento jurídico ocidental: ela reaparecerá na Grécia clássica (cidadãos livres e escravos), em Roma (patrícios e plebeus), na Idade Média (nobreza e servos) e na modernidade (proprietários versus não-proprietários, homens versus mulheres, caucasianos versus etnias várias, etc.). A história da dignidade humana é, em larga medida, a história da progressiva superação de contradições — da afirmação retórica da igualdade à sua efetivação normativa formal e substantiva[18].

Os *Upanishads* (c. 800–200 a.C.), textos filosóficos que aprofundam a reflexão védica, avançam decisivamente nessa direção ao afirmar a identidade entre o *Atman* individual e o

---

[15] COMPARATO, Fábio Konder. *A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos*. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 13-17. O autor identifica os primeiros traços de uma responsabilidade jurídica fundada na proteção do vulnerável.

[16] OLIVELLE, Patrick. *Manu's Code of Law: A Critical Edition and Translation of the Mānava-Dharmaśāstra*. Oxford: Oxford University Press, 2005. p. 3-25.

[17] AMBEDKAR, B. R. *Annihilation of Caste*. Nova Delhi: Critical Quest, 2007. p. 47-89. Ambedkar demonstra como o sistema de castas codificado nas Leis de Manu contradiz o princípio de igualdade essencial dos Upanishads.

[18] distinção entre igualdade formal (perante a lei) e material/substantiva (na lei e por meio da lei) é basilar no constitucionalismo moderno, visando corrigir distorções históricas. Cf. PIOVESAN, Flávia. *Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional*. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 88-112.

Brahman universal — a alma de cada ser humano como manifestação do princípio absoluto que sustenta o cosmos.[19] Esta afirmação metafísica possui implicações ético-jurídicas de alcance extraordinário: se todo ser humano é manifestação do absoluto, nenhuma pessoa humana pode ser tratada como mero instrumento — intuição que Kant formulará, aproximadamente dois milênios depois, como imperativo categórico que será o marco e norte de inflexão civilizatória.

2.2.4 O Zoroastrismo: *Asha,* a verdade como fundamento da ordem justa**.**

Na Pérsia antiga, o profeta Zaratustra (c. 628–551 a.C. — datas disputadas pela historiografia)[20] fundou uma tradição religiosa e filosófica de extraordinária originalidade: o Zoroastrismo, cujos textos sagrados — os *Gathas*, hinos compostos pelo próprio Zaratustra, e o *Avesta*, corpus mais amplo da tradição — introduzem o conceito de *Asha* como princípio ordenador do cosmos e da ética humana.

Asha designa, isocronicamente, a verdade, a ordem justa, a retidão moral e a harmonia cósmica — estrutura semântica que, ademais, ecoa a *Maat* egípcia e o *dharma* védico. Mas o Zoroastrismo avança em uma direção que o distingue de todas as tradições anteriores: a afirmação do livre-arbítrio humano como fundamento da responsabilidade moral. Para Zaratustra, cada ser humano é chamado a escolher livremente entre *Asha* (verdade, ordem, bem) e *Druj* (mentira, caos, mal) — e esta escolha é intransferível, irredutível a qualquer determinismo de gênero, social, étnico ou hierárquico.[21]

A relevância desta afirmação para a genealogia da dignidade é imensa: ao fundar a responsabilidade moral no livre-arbítrio individual — e não na posição social, na origem étnica ou na vontade dos deuses —, o Zoroastrismo avança, embrionária e teologicamente, em ideário que Kant formulará, filosófica e conceitualmente: a autonomia da vontade racional como fundamento da dignidade humana.

A influência histórica do Zoroastrismo sobre as tradições subsequentes é documentada e significativa. O Império Aquemênida (c. 550–330 a.C.), sob Ciro II, Dario I e Xerxes I, difundiu o pensamento zoroástrico por todo o Oriente Próximo, incluindo a Judeia, exercendo

---

[19] Nota 18: RADHAKRISHNAN, Sarvepalli. *The Principal Upanishads*. Londres: George Allen & Unwin, 1953. p. 52-78. A fórmula "Tat tvam asi" ("Tu és isso" — Chandogya Upanishad 6.8.7) é a expressão mais concisa desta identidade.

[20] BOYCE, Mary. *A History of Zoroastrianism*. Leiden: Brill, 1975. v. 1, p. 3-18. Adota-se aqui a datação mais consensual na historiografia contemporânea.

[21] DUCHESNE-GUILLEMIN, Jacques. *The Hymns of Zarathustra*. Londres: John Murray, 1952. p. 23-45. O livre-arbítrio (*xvaetvadatha*) como fundamento da responsabilidade moral é um dos traços mais originais do Zoroastrismo.

influência reconhecida sobre o desenvolvimento do judaísmo pós-exílico. Particularmente nos conceitos de escatologia, dualismo moral e responsabilidade individual.[22] Esta influência é um dos elos de transmissão cultural mais relevantes para compreender a formação do pensamento moral que chegará, por via judaica e helenística, à filosofia grega clássica.

2.2.5 A Torah e o Decálogo mosaico: A *Imago Dei* como fundamento da igualdade essencial.

Entre as tradições do Oriente Próximo, a judaica, percuti influência direta e duradoura sobre a genealogia ocidental da dignidade humana. O núcleo desta influência não ancora-se somente nas disposições jurídicas do Pentateuco[23]. Deveras: a afirmação teológica de alcance universal e revolucionário, inscrita no primeiro capítulo do Gênesis (c. séc. X–VI a.C., na forma redacional final):*"Deus criou o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou."* (Gn 1:26-27)[24].

A fórmula hebraica *tzelem Elohim* — imagem de Deus, que a Vulgata latina traduzirá como *imago Dei* — constitui o fundamento teológico mais poderoso já formulado para a igualdade essencial de todos os seres humanos. Notável, mas não novel, seu alcance: igualdade em dignidade absorta de perspectiva de gênero. Eis que se todo ser humano — independentemente de sexo, origem, condição social ou capacidade física — é criado à imagem de Deus, então todos possuem uma só dignidade, não derivativa de convenção social, mérito individual ou de reconhecimento estatal: advém de sua própria constituição ontológica.[25]

As implicações jurídicas desta afirmação são rastreáveis com precisão ao longo da história do direito ocidental. É ela o ideário teológico propedêutico e necessário que fundamentará, séculos depois, a síntese tomista da dignidade como *imago Dei* (Seção 3 deste artigo); é ela que Pico della Mirandola vergará no *Discurso sobre a Dignidade do Homem* (1486); é ela que a Declaração de Independência americana de 1776 secularizará na fórmula *"all men are created equal"*; e é ela que ressurgirá, em linguagem jurídico-positiva, no art. 1º

---

[22] BOYCE, Mary. *A History of Zoroastrianism*. Leiden: Brill, 1982. v. 2, p. 185-210. A influência zoroástrica sobre o judaísmo pós-exílico é documentada nos livros de Daniel, Ezequiel e nos escritos apocalípticos.

[23] O Pentateuco (Torah) estabelece marcos jurídicos de proteção ao vulnerável, como o ano sabático e o jubileu, que impediam a escravidão perpétua por dívidas. Cf. ALTER, Robert. *The Five Books of Moses: A Translation with Commentary*. New York: W. W. Norton & Company, 2004. p. 650-655.

[24] BÍBLIA DE JERUSALÉM. São Paulo: Paulus, 2002. Gênesis 1:26-27. A fórmula hebraica *tzelem Elohim* fundamenta a proibição do homicídio e o mandamento de tratar cada ser humano como um mundo inteiro.

[25] SARLET, Ingo Wolfgang. *Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988*. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. p. 31-35.

da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 — *"Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos"*.

Resta, porém, observar que é em Kant o lastro inequívoco e inexorável de maior envergadura e concretude causais dos institutos jurídicos mencionados em sua construção filosófico-dogmática.

O Decálogo (c. séc. XIII a.C., segundo a tradição bíblica) — as Dez Palavras (*Aseret HaDibrot*) reveladas a Moisés no Sinai — introduz, por sua vez, uma estrutura normativa de extraordinária sofisticação: a distinção entre deveres para com Deus (primeira tábua) e deveres para com o próximo (segunda tábua). Proibindo-se expressamente: homicídio, furto, falso testemunho e cobiça.[26] Esta estrutura binária — que separa a esfera religiosa da esfera ética interpessoal — antecipa, em linguagem teológica, a distinção moderna entre direito e moral, e a proteção da vida, da propriedade e da honra como bens jurídicos fundamentais.

O Livro do Levítico (c. séc. VI–V a.C.) avança: o mandamento *"Amarás o teu próximo como a ti mesmo"* (Lv 19:18) — que *Verbum Caro Factum Est* (o logos encarnado, sob o prisma filosófico científico deste articulado) — identificará como o segundo maior mandamento (Mt 22:39) e que a tradição rabínica elevará à condição de princípio hermenêutico central da Torah. Constitui, vinque-se, a formulação mais antiga e mais radical do princípio da alteridade como fundamento da ética: o outro não é objeto de minha ação, mas sujeito de minha obrigação moral.[27] É precisamente este princípio que Emmanuel Lévinas, dois milênios e meio depois, reconstruirá em bases fenomenológicas como fundamento da ética da responsabilidade pelo rosto do outro.

2.2.6 A Diáspora Judaica e as e as rotas de transmissão cultural: o elo entre Oriente e Ocidente.

A questão dos elos de transmissão cultural entre as tradições orientais e o pensamento grego clássico é, num só jacto, faceta das mais fascinantes e disputadas da história das ideias. Durante muito tempo, a historiografia ocidental — marcada pelo que Edward Said denominou *orientalismo* — tendeu a tratar a filosofia grega como fenômeno autóctone. Assim, propendia-se a crer que Sócrates, Platão e Aristóteles tivessem elaborado seus sistemas hermeticamente,

---

[26] Êxodo 20:1-17; Deuteronômio 5:6-21. A estrutura binária do Decálogo é analisada por COMPARATO, Fábio Konder. *A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos*. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 19-24.

[27] LÉVINAS, Emmanuel. *Totalidade e Infinito*. Trad. José Pinto Ribeiro. Lisboa: Edições 70, 2008. p. 187-220. A reconstrução fenomenológica levinasiana tem raízes na tradição judaica da responsabilidade pelo *anawim* (o vulnerável).

sem contato com as tradições intelectuais que os precederam e os circundavam.[28] A historiografia contemporânea, mais rigorosa, demonstrou a insustentabilidade desta tese.

Os elos de transmissão são múltiplos e documentados:

Achado inaugural: o contato egípcio-grego. A presença grega no Egito é documentada desde o século VII a.C., com o estabelecimento da colônia de Náucratis no delta do Nilo (c. 620 a.C.)[29]. Filósofos como Tales de Mileto, Pitágoras e Platão são descritos pelas fontes antigas como tendo estudado no Egito. informação que a historiografia moderna trata com cautela, mas não descarta inteiramente.[30] O que é incontestável é que o pensamento egípcio — incluindo a *Maat* — era acessível aos gregos por via comercial, diplomática e intelectual.

Achado subsequente, de maior acuidade, e densidade analítica: a diáspora judaica. A deportação babilônica (586 a.C.), seguida da dispersão progressiva das comunidades judaicas pelo Mediterrâneo oriental, criou pontos de contato entre o pensamento hebraico e o pensamento grego que se intensificarão no período helenístico[31]. A Septuaginta — tradução da Torah para o grego, realizada em Alexandria entre os séculos III e II a.C. — é o documento mais eloquente desta fusão cultural: ela tornou o pensamento teológico-jurídico hebraico acessível ao mundo helênico e, por via inversa, expôs o judaísmo às categorias filosóficas gregas.[32] Fílon de Alexandria (c. 20 a.C.–50 d.C.) será o símbolo desta síntese: judeu de formação e grego de linguagem, ele construirá uma ponte filosófica entre a *imago Dei* hebraica e o *Logos* platônico que influenciará decisivamente o pensamento cristão primitivo e, por esta via, toda a tradição escolástica medieval[33].

Observe-se também a mediação persa. O Império Aquemênida (550–330 a.C.) — que em seu apogeu controlava territórios que iam da Índia ao Egito e à Trácia — funcionou como

---

[28] SAID, Edward W. *Orientalismo: O Oriente como Invenção do Ocidente*. Trad. Rosaura Eichenberg. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. p. 15-45.

[29] BOARDMAN, John. *The Greeks Overseas: Their Early Colonies and Trade*. 4. ed. London: Thames and Hudson, 1999. p. 111-152. A presença comercial e cultural grega no Egito é fartamente documentada pela arqueologia.

[30] DIÓGENES LAÉRCIO. *Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres*. Trad. Mário da Gama Kury. Brasília: UnB, 1988. p. 23 (Tales), p. 231 (Pitágoras), p. 139 (Platão). Cf. BURKERT, Walter. *The Orientalizing Revolution*. Cambridge: Harvard University Press, 1992. p. 1-30.

[31] GRUEN, Erich S. *Heritage and Hellenism: The Reinvention of Jewish Tradition*. Berkeley: University of California Press, 1998. p. 1-40.

[32] PHILO OF ALEXANDRIA. *On the Creation of the World (De Opificio Mundi)*. Trad. F. H. Colson e G. H. Whitaker. Cambridge: Harvard University Press (Loeb Classical Library), 1929. v. 1. A Septuaginta (LXX) foi o principal veículo de transmissão.

[33] WOLFSON, Harry Austryn. *Philo: Foundations of Religious Philosophy in Judaism, Christianity, and Islam*. Cambridge: Harvard University Press, 1947. Vol. 1, p. 20-35. Fílon estabelece a ponte entre a teologia hebraica e o Logos grego.

extraordinária plataforma de circulação de ideias entre o Oriente e o mundo grego. As Guerras Médicas (490–479 a.C.) intensificaram o contato cultural entre persas e gregos — e com ele a circulação de ideias filosóficas, religiosas e jurídicas. O pensamento zoroástrico, em particular, chegou ao mundo grego por esta via, influenciando correntes filosóficas como o pitagorismo e, posteriormente, o neoplatonismo.[34]

Pro derradeiro, as rotas comerciais fenícias. Os fenícios — povo semita do litoral mediterrâneo oriental, cujo alfabeto é o ancestral direto do grego e do latino — funcionaram durante séculos como intermediários culturais entre o Oriente e o Ocidente, precipuamente entre XII a.C. e VIII a.C. Suas rotas comerciais, que chegavam à Ibéria e ao norte da África, transportavam não apenas mercadorias, mas ideias, narrativas e instituições jurídicas que alimentaram o desenvolvimento das cidades-estado gregas.[35] Sob a ótica dogmático jurídica observa-se o aparecimento de um proto-sistema de *lex mercatória* baseada em costumes marítimos. Os estrangeiros não mais interpelavam-se como inimigos ou escravos em potencial, respeitando avenças, integridade física e resolução pacífica de conflitos, funcionando a mercância como vetor de dignidade humana reciprocamente reconhecida. Não a espada e sangue, mas no nascente internacionalismo transcultural de respeito recíproco pela necessidade comercial.[36]

A convergência destes elos de transmissão permite afirmar, com rigor histórico, que a filosofia grega clássica não foi o *ponto de partida* da reflexão sobre a dignidade humana. Os gregos não inventaram a ideia de que o ser humano possui um valor intrínseco que nenhum poder pode legitimamente suprimir: herdaram esta intuição de tradições milenares, dotaram-na de instrumentos conceituais precisos, sistematizaram-na e transmitiram-na, soberbamente enriquecida, à civilização ocidental. É para este momento apoteótico à razão e sistematização que se volve.

2.3 O HUMANISMO GRECO-ROMANO: A RAZÃO COMO FUNDAMENTO DA DIGNICADE.

Das margens do Nilo às ágoras de Atenas, a dignidade humana percorreu uma transformação decisiva: deixou de ser imperativo cósmico-religioso para tornar-se conquista da

---

[34] WEST, M. L. *Early Greek Philosophy and the Orient*. Oxford: Clarendon Press, 1971. p. 1-25. O autor documenta as influências orientais sobre o pensamento pré-socrático.
[35] MOSCATI, Sabatino. *O Mundo dos Fenícios*. Trad. Maria Jorge Vilar de Figueiredo. Lisboa: Verbo, 1967. p. 87-120.
[36] AUBET, Maria Eugenia. *The Phoenicians and the West: Politics, Colonies and Trade*. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. p. 144-150.

razão autônoma. O *Logos* substituiu o *mythos* como princípio ordenador da realidade — e com esta substituição inaugurou-se a tradição filosófica ocidental que alimentará, dois milênios e meio depois, o constitucionalismo contemporâneo.

Não foi uma ruptura abrupta, senão destilação progressiva. A dignidade foi sendo elaborada na consciência humana, não como dádiva dos deuses, mas como reconhecimento gradual, construído pelo esforço especulativo de sucessivas gerações de pensadores, da excelência intrínseca do ser racional.

2.3.1 Os pré-socráticos: o primeiro ato de afirmação da dignidade.

Os pré-socráticos praticaram, antes mesmo de formulá-lo, o primeiro ato filosófico de afirmação da dignidade humana. Ao interrogarem a origem e a estrutura do cosmos mediante a razão — e não a revelação —, ao recusarem a tutela do sagrado sobre o domínio do cognoscível, afirmaram, implicitamente, mas com força argumentativa irresistível, que o ser humano é capaz de compreender o universo por suas próprias forças intelectuais. Esta afirmação é, em si mesma, uma declaração de dignidade.

O cosmos, para os pré-socráticos, possui uma estrutura racional imanente. O *Logos* de Heráclito — razão universal que ordena o fluxo incessante do devir (*panta rei*)[37] e governa a harmonia dos contrários —; o *Nous* de Anaxágoras — inteligência ordenadora que impõe forma ao caos primordial —; a harmonia numérica de Pitágoras — que revela na matemática a linguagem estrutural do real —; o *ápeiron* ordenado de Anaximandro — princípio indeterminado do qual emergem, por necessidade racional, todas as determinações do ser.[38][4]

Em cada um destes sistemas, o cosmos não é arbitrário nem caprichoso: é inteligível. E o ser humano — único ente capaz de participar conscientemente desta inteligibilidade — ocupa no cosmos uma posição singular, irredutível e inviolável.

---

[37] A transposição analógica do pensamento heraclitiano para a práxis da Polícia Judiciária revela uma profunda assimetria fática que se resolve na dogmática garantista. O cenário do flagrante delito — impregnado pela incandescência das paixões, pela violência crua e pela extrema volatilidade dos fatos — corporifica o autêntico *panta rei* social (o devir turbulento e caótico). Nesse epicentro de anomia transitória, o Delegado de Polícia erige-se como a materialização do *Logos* estatal: a razão jurídica ordenadora que intervém no caos para decantar a legalidade, impor a medida (o limite ao poder punitivo incipiente) e salvaguardar a dignidade humana face à barbárie. Sobre a natureza do *Logos* como princípio regulador e garantidor da medida no devir, vide: KIRK, G. S.; RAVEN, J. E.; SCHOFIELD, M. *Os Filósofos Pré-Socráticos*. Trad. Carlos Alberto Louro Fonseca. 4. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1994. p. 192-205. A corporificação dessa racionalidade moderadora pela Autoridade Policial no epicentro da urgência fática é consolidada por: COSTA, Adriano Sousa; HOFFMANN, Henrique (*et al.*). *Polícia Judiciária no Estado de Direito*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020."

[38] KIRK, G. S.; RAVEN, J. E.; SCHOFIELD, M. *Os Filósofos Pré-Socráticos*. Trad. Carlos Alberto Louro Fonseca. 4. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1994. p. 186-394 e cf. SPINELLI, Miguel. *Filósofos Pré-Socráticos: primeiros mestres da filosofia e da ciência grega*. 3. ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2012.

Heráclito formulou o corolário ético desta cosmologia com precisão lapidar: se o *Logos* é universal e todos os seres humanos participam dele pela razão, havendo, portanto, uma lei comum (*xynos nomos*) que transcende todas as leis particulares das cidades — uma lei que obriga a todos, independentemente de sua origem ou condição.[39]. É o embrião filosófico do direito natural e, por extensão, do universalismo da dignidade humana.

Anaxágoras radicalizou esta intuição ao afirmar que o *Nous* — a inteligência cósmica — é absolutamente simples, puro e autônomo: não se mistura com nada, governa tudo, e é o único princípio que existe por si mesmo.[40] O ser humano, partícipe desta inteligência universal, não pode ser reduzido a mero instrumento de forças externas — naturais, políticas ou divinas. Sua dignidade é, precisamente, esta participação no princípio ordenador do cosmos.

Pitágoras, ao demonstrar que relações matemáticas governam a harmonia musical e a estrutura do cosmos, deu-se a demonstrar que a razão humana não é apenas capaz de contemplar a ordem universal — é capaz de decifrar seus fundamentos mais profundos.[41] A dignidade humana, neste horizonte, é a dignidade do ser que pensa racionalmente o infinito.

Foi Protágoras quem ousou a formulação mais radical desta tradição: *"o homem é a medida de todas as coisas"* (*homo mensura*).[42] Não o deus. Não o rei. Não a tradição. O ser humano, em sua racionalidade, é o critério último de avaliação da realidade. A leitura superficial — tributária da crítica platônica em *Teeteto* e *Crátilo* — reduz esta afirmação a um relativismo niilista. Com respeito e acatamento ao pensamento diverso, assevera-se: rematado desalinho.[43]

A hermenêutica contemporânea tem demonstrado que o *homo mensura* é, antes, a proclamação filosófica mais veemente da Antiguidade pré-socrática: a afirmação de que nenhuma instância — divina, política ou natural — pode reclamar autoridade sobre o ser humano sem submeter-se ao crivo de sua razão. A dignidade humana, portanto, não pode ser subordinada a nenhum poder externo que não se justifique perante a inteligência humana.

---

[39] Heráclito, fragmento DK 22 B114. In: BORNHEIM, Gerd A. (Org.). *Os Filósofos Pré-Socráticos*. 15. ed. São Paulo: Cultrix, 2005. p. 42. "Todas as leis humanas se nutrem de uma só, a divina".

[40] Anaxágoras, fragmento DK 59 B12. Cf. KIRK, G. S.; RAVEN, J. E.; SCHOFIELD, M. *Os Filósofos Pré-Socráticos*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1994. p. 371-373.

[41] REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. *História da Filosofia: Antiguidade e Idade Média*. Vol. 1. São Paulo: Paulus, 1990. p. 67-88.

[42] O fragmento original de Protágoras (DK 80 B1) é transmitido por Platão: "O homem é a medida de todas as coisas". Cf. PLATÃO. *Teeteto*, 152a. Trad. Adriana Manuela Nogueira e Marcelo Boeri. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2010.

[43] A hermenêutica contemporânea revisita Protágoras afastando o relativismo niilista, identificando a afirmação da perspectiva humana como horizonte irredutível de toda cognição. Cf. KERFERD, G. B. *O Movimento Sofista*. Trad. Margarida Oliva. São Paulo: Loyola, 2003. p. 145-160.

2.3.2 Sócrates: A Dignidade como conquista da interioridade.

É sobre este substrato cosmológico — construído ao longo de séculos de investigação racional e milênios de especulação teológica — que Sócrates erguerá a mais significativa das revoluções filosóficas: a virada para a interioridade. Ao deslocar o eixo da investigação do cosmos para o ser humano, condensando em seu imperativo fundador *"Conhece-te a ti mesmo"* (*gnôthi seautón*) uma vasta antropologia filosófica, Sócrates não abandona a tradição pré-socrática — interioriza-a, aprofunda-a e radicaliza-a.

A dignidade humana, apodicticamente, não reside na posição do ser humano no cosmos, nem em sua participação abstrata no *Logos* universal. Reside na qualidade de sua relação consigo mesmo: o homem que examina sua vida, que interroga suas crenças, que recusa a comodidade da *doxa* — a opinião não examinada, confortável e acrítica — em favor da busca rigorosa da *aletheia*, realiza sua dignidade mais profunda. Não porque seja virtuoso: porque *busca* sê-lo.

O homem que não examina a própria vida — poderoso, rico e aclamado que seja — vive em estado de indigência ontológica. Possui tudo, exceto a si mesmo. A sentença da *Apologia* — *"uma vida sem exame não merece ser vivida"* (38a)[44] — é, em sua aparente simplicidade, uma formulação precisa, intransigente e exigente de dignidade humana que a filosofia antiga produziu até aquele período. A dignidade não é um dado que se recebe ao nascer: é uma conquista permanente e agonística, fruto da vivência cotidiana de si e do outro, dialogicamente conduzida pela maiêutica[45] em direção à dignidade que habita cada ser humano — ainda que, a priori, não reconhecida como tal pelo próprio sujeito que a porta.

2.3.3 Platão: A Metafísica da Dignidade e a Ontologia da Libertação.

Platão, herdeiro e sistematizador do legado socrático, elevará esta concepção a um plano metafísico de extraordinária profundidade e consequência. Em sua teoria das Formas, o mundo sensível que percebemos pelos sentidos é apenas a sombra imperfeita de uma realidade inteligível superior: o mundo das Formas eternas, imutáveis e perfeitas, acessíveis exclusivamente pela razão.[46]

---

[44] PLATÃO. *Apologia de Sócrates*, 38a. Trad. Manuel de Oliveira Pulquério. Lisboa: Edições 70, 2009. p. 68. No original grego: "ὁ δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ" — "uma vida sem exame não merece ser vivida".
[45] A maiêutica (*maieutiké*) pressupõe que a verdade — e com ela a dignidade — não é ensinada de fora, mas despertada de dentro. Cf. PLATÃO. *Teeteto*, 148e-151d. Trad. Carlos Alberto Nunes. Belém: EDUFPA, 2001.
[46] PLATÃO. *A República*. Trad. Maria Helena da Rocha Pereira. 9. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001. Livros V-VII (476a-480a).

O ser humano, no constructo platônico, é um ser bipartido e tensionado: sua alma imortal pertence ao mundo das Formas, donde veio e para onde aspira retornar, enquanto seu corpo mortal o vincula ao mundo das aparências.[47] Esta tensão não é tragédia — é vocação. A dignidade humana reside precisamente nesta tensão ascensional: na capacidade da alma de se libertar progressivamente das ilusões do sensível e de ascender, mediante a *paideia*[48] filosófica, ao conhecimento do Bem supremo — Forma das Formas, princípio de toda realidade e de todo valor.

A Alegoria da Caverna não é apenas uma epistemologia: é uma ontologia da dignidade e uma ética da responsabilidade.[49] O cativo que se liberta das correntes, que enfrenta a dor da luz e retorna à caverna para libertar os demais, não age por obrigação lógica. Age por reconhecimento de que a dignidade conquistada impõe o dever de lutar pela dignidade dos que ainda permanecem acorrentados. Platão, dois milênios e quatro séculos antes da Constituição Federal de 1988, já havia compreendido que a dignidade humana não é apenas um direito individual: é um imperativo de solidariedade civilizatória.

2.3.4 Aristóteles: A Dignidade como *enteléquia* e fundamento do ordenamento jurídico.

Aristóteles, o mais sistemático dos três e o mais próximo da experiência concreta, recusará o dualismo platônico sem abandonar a centralidade da razão como fundamento da dignidade humana. Com a precisão analítica, propôs na obra *Ética a Nicômaco*, que o ser humano é, por natureza, *zôon politikón* e *zôon logikón*: animal político e animal racional, cuja natureza mais profunda só se realiza plenamente na *polis* e mediante o exercício da razão[50].

A *eudaimonia* — traduzida insatisfatoriamente como "felicidade", mas que designa com maior precisão o florescimento humano pleno — é o *telos* do ser humano: não um estado passivo de prazer ou bem-estar, mas a atividade excelente da alma segundo a virtude. Quem impede o ser humano de alcançar sua *eudaimonia* não apenas lhe causa dano — atenta contra sua natureza mais profunda, contra sua dignidade intrínseca e extrínseca. [51]

---

[47] PLATÃO. *Fédon*, 64c-67b; 78b-80b. Trad. Carlos Alberto Nunes. 3. ed. Belém: EDUFPA, 2011.
[48] JAEGER, Werner. *Paideia: A Formação do Homem Grego*. Trad. Artur M. Parreira. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2013. p. 3-23. O termo designa a formação integral orientada para a excelência (*areté*).
[49] PLATÃO. *A República*, 514a-521b. A leitura da Alegoria da Caverna como ética da responsabilidade é sustentada pela estrutura narrativa: o filósofo retorna à caverna por imperativo ético de solidariedade. Cf. JAEGER, Werner. *Paideia*. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2013. p. 789-815.
[50] ARISTÓTELES. *Ética a Nicômaco*, I, 7, 1098a. Trad. António de Castro Caeiro. São Paulo: Atlas, 2009. p. 23-26.
[51] ARISTÓTELES. *Ética a Nicômaco*, I, 7, 1098a. Trad. António de Castro Caeiro. São Paulo: Atlas, 2009. p. 23-26.

A dignidade humana aristotélica é, portanto, teleológica e performativa: não é um dado estático que o ser humano possui pelo simples fato de existir, mas uma potência que se atualiza — ou se frustra — no exercício concreto das virtudes intelectuais e morais. Esta concepção de dignidade como *enteléquia*[52] — como atualização progressiva de uma potência inscrita na natureza humana — é o elo filosófico direto entre a teologia milenar e cosmologia pré-socrática com conceito jurídico moderno de dignidade humana.[53]

E aqui reside a contribuição aristotélica mais fecunda para o constitucionalismo contemporâneo: se a dignidade é *enteléquia* — potência que precisa ser atualizada —, então o ordenamento jurídico não pode limitar-se a respeitá-la como dado abstrato. Tem o dever ativo de promover condições — legais, materiais, institucionais e culturais — que permitam ao ser humano realizar seu potencial racional e moral em sua plenitude. A dignidade, em Aristóteles, já exige o que o constitucionalismo do século XX denominará direitos fundamentais de segunda dimensão — vinte e três séculos antes de sua positivação.

2.3.5 Os Estoicos: A Dignidade universal e o cosmopolitismo da razão.

Foi com o estoicismo que o conceito de *dignitas humana* alcançou, pela primeira vez na história do pensamento, contornos verdadeiramente universais. Não a dignidade do cidadão ateniense, do homem livre romano, do sábio platônico: a dignidade de todo ser humano, em qualquer condição, em qualquer lugar, em qualquer tempo. O estoicismo desenvolveu-se ao longo de três períodos históricos distintos, cada qual com contribuições específicas para esta genealogia.[54]

Zenão de Cítio e o Estoicismo Antigo (c. 300 a.C.) fundaram a concepção de um *Logos* universal — razão cósmica que permeia e ordena toda a realidade — da qual o ser humano participa por sua própria racionalidade. Desta participação deriva a *oikeiôsis*[55]: o sentimento de pertencimento progressivo que se expande do 'eu' para a família, da família para a cidade e da cidade para a humanidade inteira. O fundamento filosófico do cosmopolitismo preleciona que se toda pessoa humana participa do mesmo *Logos* cósmico, portanto compartilha uma

---

[52] Enteléquia (*ἐντελέχεια*) designa o estado de plena realização de um ser que atingiu seu fim (*telos*). Cf. ARISTÓTELES. *Metafísica*. Trad. Edson Bini. 2. ed. São Paulo: Edipro, 2012. Livro IX (Theta), 1050a.

[53] SARMENTO, Daniel. *Dignidade da Pessoa Humana: Conteúdo, Trajetórias e Metodologia*. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 27-35.

[54] LONG, A. A. *Hellenistic Philosophy: Stoics, Epicureans, Sceptics*. 2. ed. Berkeley: University of California Press, 1986. p. 107-209. Para uma síntese em português, cf. BRUNSCHWIG, Jacques; LLOYD, Geoffrey (Org.). *O Saber Grego*. Trad. Sônia L. L. Silva. São Paulo: Odysseus, 2000. p. 450-470.

[55] O conceito de *oikeiôsis* designa o pertencimento progressivo à humanidade. Cf. ANNAS, Julia. *A Ética Estoica*. In: ALGRA, Keimpe et al. (Eds.). *The Cambridge History of Hellenistic Philosophy*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. p. 675-680.

dignidade comum, anterior e superior a qualquer distinção de origem, condição ou status social. A virtude — não a riqueza, o berço ou o poder — é o único critério legítimo de excelência humana.

Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio — representantes do Estoicismo Romano — aprofundaram esta concepção em direção à sua aplicação ética concreta.

Epicteto — escravo liberto que se tornou um dos maiores filósofos da Antiguidade —, a dignidade humana atinge sua formulação mais radical: o *hegemonikon*, a faculdade diretriz da alma, permanece absolutamente livre mesmo sob a escravidão física mais completa.[56] Nenhum poder externo pode suprimir a liberdade interior do ser humano que governa sua razão. Eis a dignidade como fortaleza interior inexpugnável, que antecipa, em dezoito séculos, o que o constitucionalismo moderno denominará núcleo essencial dos direitos fundamentais.

Marco Aurélio, governando o maior império do mundo antigo, registrava nas *Meditações* — escritas para si mesmo, sem audiência, sem retórica de tribuna — a igualdade essencial entre todos os seres humanos enquanto partícipes do *Logos* universal.[57] A autenticidade deste testemunho — produzido no ápice do poder, sem destinatário externo — confere às *Meditações* uma envergadura singular na história da dignidade humana.

Sêneca, nas *Cartas a Lucílio*, formulou o conceito de *humanitas* — a dignidade compartilhada por todos os seres humanos independentemente de origem ou condição — com concisão que nenhuma paráfrase supera: *"Homines sunt; ita illos tracta"* — "São homens; trata-os como tais."[58] Dito a propósito dos escravos. A distância histórica não apaga a continuidade axiológica: esta formulação do século I d.C. ressoa diretamente no art. 5º da Constituição Federal de 1988.

2.3.6 O Direito Romano: da *Dignitas* airistocrática à *Dignitas Honinis* universal.

O direito romano recebeu a herança filosófica grega e a converteu em categoria jurídica. Este processo de conversão — da intuição moral à filosofia, do conceito aos instituto dogmático normativo positivo — constitui o elo histórico mais relevante entre a genealogia filosófica da

---

[56] EPICTETO. *Manual de Epicteto (Encheiridion)*. Trad. Aldo Dinucci e Alfredo Julien. São Cristóvão: Editora UFS, 2012. §1.
[57] MARCO AURÉLIO. *Meditações*. Trad. Jaime Bruna. São Paulo: Cultrix, 2012. IV, 4; VI, 54.
[58] SÊNECA, Lúcio Aneu. *Cartas a Lucílio*. Trad. J. A. Segurado e Campos. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004. Carta XLVII ("Sobre o tratamento dos escravos").

dignidade e sua posterior constitucionalização. Sem compreendê-lo, não se compreende por que a dignidade humana chegou ao texto constitucional com a força normativa que possui.

No direito romano arcaico e republicano, o termo *dignitas* referia-se à honra, ao prestígio e à posição social — categoria aristocrática e essencialmente relacional, vinculada ao reconhecimento público da excelência cívica e política.[59] Era um atributo conquistado, não inato; conferido pela comunidade, não inerente à natureza humana. A *dignitas* do senador romano era incomparavelmente superior à do liberto — e ambas, superiores à do escravo, que, juridicamente, não era pessoa: era coisa.

O conceito romano de *persona* — sujeito jurídico dotado de capacidade de direitos e obrigações — constituiu importante marco do reconhecimento formal da individualidade humana pelo direito positivo.[60] Este reconhecimento era, contudo, estruturalmente limitado e internamente antitético: a *capitis deminutio* — a perda da personalidade jurídica pela escravidão (*maxima*), pela perda da cidadania (*media*) ou pela alteração do status familiar (*minima*)[61] — demonstrava que a *persona* romana não era atributo universal e inalienável do ser humano, mas concessão do ordenamento jurídico, portanto, revogável. A contradição entre o reconhecimento formal da *persona* e a institucionalização da escravidão constitui o limite histórico mais revelador do direito romano: a *dignitas* era ainda um privilégio, não um direito.

Foi Cícero quem operou a transformação conceitual decisiva. Sob influência direta do estoicismo médio de Panécio — que chegou a Roma por intermédio do Círculo dos Cipiões — , em *De Officiis* (I, 105-106), Cícero afirma que a natureza dotou o ser humano de razão e que desta razão deriva sua superioridade sobre os demais animais e, consequentemente, sua *dignidade intrínseca*.[62] A *dignitas hominis* ciceroniana não é mais atributo social conquistado pelo mérito cívico: é qualidade inerente à natureza racional do ser humano, impondo deveres morais e responsabilidades cívicas a todos, independentemente de sua posição na hierarquia social. Trata-se, em rigor, de marco divisor da formulação jurídico-filosófica da dignidade humana como categoria universal na tradição ocidental.[63]

---

[59] GILISSEN, John. *Introdução Histórica ao Direito*. 4. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003. p. 83-120. Cf. WOLKMER, Antonio Carlos. *Fundamentos de História do Direito*. 9. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2019. p. 67-98.
[60] GAIO. *Institutas*, I, 9-11. Trad. J. Reinaldo de Lima Lopes. São Paulo: RT, 2004.
[61] GAIO. *Institutas*, I, 159-163. Para aprofundamento dogmático sobre a perda da personalidade jurídica em Roma, cf. ALVES, José Carlos Moreira. *Direito Romano*. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 120-125.
[62] CÍCERO, Marco Túlio. *Dos Deveres (De Officiis)*. Trad. Angélica Chiapeta. São Paulo: Martins Fontes, 1999. I, 105-106.
[63] SARLET, Ingo Wolfgang. *Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988*. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. p. 31-38.

O legado romano para o constitucionalismo ocidental não se transmitiu diretamente, mas por via de uma cadeia de recepções históricas sucessivas e identificáveis: o direito romano foi preservado e sistematizado pelo direito canônico medieval; redescoberto e ensinado nas universidades europeias a partir de Bolonha, no século XI; recepcionado pelos jusnaturalistas modernos — Grócio, Pufendorf e Wolff — que o converteram no substrato filosófico do constitucionalismo iluminista.[64] Este, por sua vez, alimentou os processos constituintes dos séculos XVIII e XIX, culminando na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e, por via desta, no art. 1º, III, da Constituição Federal de 1988.

A *dignitas* de Cícero e a *humanitas* de Sêneca percorreram, assim, vinte e dois séculos antes de se tornarem norma constitucional positiva no Brasil. Esta não é uma curiosidade histórica: é a demonstração de que os princípios jurídicos mais fundamentais possuem raízes tão profundas que nenhuma conjuntura política pode suprimi-las — apenas ignorá-las, com as consequências que a história registra com implacável regularidade.

3. A ESCOLÁSTICA MEDIEVAL, O ILUMINISMO KANTIANO E A UNIVERSALIZAÇÃO DA DIGNIDADE.

A história da dignidade humana não é uma narrativa de progresso linear e ininterrupto. É uma história de conquistas e recuos, de formulações e silenciamentos, de afirmações filosóficas que o poder político, em seus momentos de maior brutalidade, tenta suprimir — sem jamais conseguir extinguir. Há períodos em que a dignidade humana é obscurecida pela força, em que o ser humano é reduzido à condição de objeto do poder — seja o poder teológico que condena à fogueira, seja o poder político totalitário que segrega, tortura e oprime nos Estado de exceção.

Este padrão histórico de tensionamento, repete-se, de maneiras e formas diferentes a cada tempo, com regularidade alarmante. Pasme-se: não é acidental. É a demonstração, pela negativa, de que a dignidade humana é o princípio que o poder autoritário precisa suprimir para se perpetuar. E é precisamente por isso que ela precisa ser compreendida, fundamentada e defendida com o rigor a que estas páginas se propõem a oferecer.

3.1 – IDADE MÉDIA.

---

[64] HESPANHA, António Manuel. *Cultura Jurídica Europeia: Síntese de um Milénio*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005. p. 150-180. A obra demonstra com rigor como o direito canônico e as universidades medievais operaram a recepção do direito romano para a modernidade.

Foi na Idade Média — período de extraordinária produção intelectual nas universidades escolásticas, nos comentários filosóficos árabes e nas sínteses teológicas cristãs —, que a dignidade humana encontrou sua ressignificação mais profunda sob novo horizonte axiológico[65]. Essa maturação, contudo, não operou em um vácuo obscuro, mas foi pavimentada pela tradição Patrística, notadamente pelo platonismo cristão, que interiorizou a moralidade humana antes que a Escolástica a sistematizasse de forma definitiva.[66].

Com efeito, impõe-se reconhecer que foi Agostinho de Hipona (354–430 d.C.), em sua magistral *De Libero Arbitrio*, quem inaugurou dogmaticamente o conceito de "vontade individual". Ao deslocar o eixo da ação moral para o foro íntimo do sujeito — distanciando-se do determinismo cósmico antigo —, a Patrística agostiniana forjou a premissa antropológica inafastável para que, séculos mais tarde, o iluminismo kantiano pudesse erigir a sua basilar "autonomia da vontade".[67]

Tomás de Aquino (1225–1274), na *Summa Theologica*, argumentou que o ser humano possui dignidade por ser criado à imagem e semelhança de Deus (*imago Dei*), dotado de razão e livre-arbítrio.[68] Esta perspectiva teológica conferiu à dignidade um caráter transcendente e universal — embora ainda ancorado na fé como condição de inteligibilidade.

A contribuição tomista, contudo, é mais complexa e mais fecunda do que a simples afirmação do *imago Dei*. Tomás operou uma síntese filosófica de extraordinária consequência: recepcionou o *zôon logikón* aristotélico — o ser humano como animal racional cuja natureza se realiza no exercício da razão e na vida política — e o integrou à antropologia cristã do *imago*

---

[65] A historiografia contemporânea, notadamente a Escola dos *Annales*, refuta o epíteto iluminista de "Idade das Trevas", demonstrando a vitalidade intelectual das universidades medievais e o rigor analítico da escolástica na preservação e expansão do saber clássico. Cf. LE GOFF, Jacques. *Os Intelectuais na Idade Média*. Trad. Maria Júlia Goldwasser. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 2006. p. 65-89.

[66] GILSON, Étienne. *A Filosofia na Idade Média*. Trad. Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 1995. p. 120-135. Gilson demonstra a continuidade ininterrupta e vital entre a interioridade forjada na Patrística e o rigor analítico que culminaria no apogeu das universidades medievais, refutando dogmaticamente o falacioso epíteto iluminista de "Idade das Trevas".

[67] AGOSTINHO, Santo. *O Livre-Arbítrio (De Libero Arbitrio)*. Trad. Nair de Assis Oliveira. São Paulo: Paulus, 1995. Livro II, Cap. 1-3. Sobre a transição ontológica da vontade agostiniana para a autonomia moderna, cf. MACINTYRE, Alasdair. *A Short History of Ethics*. Routledge, 1998. p. 114-120.

[68] AQUINO, Tomás de. *Suma Teológica*. Trad. Aldo Vannucchi et al. São Paulo: Loyola, 2001. Vol. I, q. 93, a. 2 (*De homine ad imaginem Dei*). Cf. SARLET, Ingo Wolfgang. *Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais*. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. p. 38-44.

Dei, produzindo uma concepção de dignidade que é, simultaneamente, natural e transcendente, racional e teológica.[69]

O ser humano possui dignidade não apenas porque foi criado por Deus, mas porque foi criado à *imagem* de Deus — o que significa, para Tomás, que foi dotado de razão, de vontade livre e de capacidade de autodeterminação moral. A dignidade tomista é, portanto, inseparável da racionalidade e da liberdade — e esta inseparabilidade é o elo filosófico que conecta a escolástica medieval ao iluminismo kantiano.[70]

A consequência política desta síntese é de enorme relevância para a história do constitucionalismo: se o ser humano possui dignidade por sua natureza racional e livre — e não por concessão exclusivamente divina ou política —, então o poder temporal está limitado pelo direito natural, que lhe é precedente e transcendental. Tomás de Aquino é, neste sentido, um dos fundadores intelectuais do constitucionalismo moderno: a ideia de que o poder político está subordinado a uma ordem normativa superior — vetor que na contemporaneidade se materializa sob o dogma da supremacia constitucional — tem uma de suas raízes mais profundas na filosofia política tomista.[71]

3.1.1 – Renascimento.

No Renascimento, Giovanni Pico della Mirandola (1463–1494) levará a afirmação da dignidade humana a um patamar de radicalidade filosófica sem precedentes na tradição ocidental. Em seu célebre *Discurso sobre a Dignidade do Homem* (1486) — obra que foi, ao mesmo tempo, o manifesto mais eloquente do humanismo renascentista e um desafio frontal à ortodoxia teológica medieval —, Pico formulou o argumento mais ousado que a filosofia havia produzido sobre a condição humana desde Protágoras.[72]

O argumento de Pico parte de uma premissa teológica para alcançar uma conclusão radicalmente humanista: Deus, ao criar o homem, havia já distribuído a todos os outros seres

---

[69] MARITAIN, Jacques. *Os Direitos do Homem e a Lei Natural*. Trad. A. F. Montalvão. Rio de Janeiro: José Olympio, 1967. p. 65-89. Maritain é o personalista que mais rigorosamente conecta a antropologia tomista ao constitucionalismo moderno.

[70] VILLEY, Michel. *A Formação do Pensamento Jurídico Moderno*. Trad. Cláudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 135-160. O autor demonstra como a objetividade do direito natural tomista forneceu as bases lógicas para a posterior subjetivação dos direitos na modernidade.

[71] AQUINO, Tomás de. *Suma Teológica*. Vol. II, q. 29, a. 3 (*De persona*). Para a conexão entre a filosofia política tomista e o constitucionalismo moderno, cf. GILISSEN, John. *Introdução Histórica ao Direito*. 4. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003. p. 141-160.

[72] PICO DELLA MIRANDOLA, Giovanni. *Discurso sobre a Dignidade do Homem*. Trad. Maria de Lurdes Sirgado Ganho. Lisboa: Edições 70, 2008. p. 45-50. Para o contexto histórico, cf. REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. *História da Filosofia: Humanismo, Renascimento e Reforma*. Vol. 3. São Paulo: Paulus, 1990. p. 57-78.

suas naturezas fixas e determinadas — aos anjos sua inteligência contemplativa, aos animais seus instintos, às plantas sua vegetação. Quando chegou a vez do homem, contudo, não havia mais natureza específica a atribuir. E foi precisamente nesta ausência de natureza predeterminada que Pico identificou o fundamento mais profundo da dignidade humana: o ser humano é o único ente da criação sem essência fixa, o único ser que não *é* algo determinado — mas que *se torna* o que decide ser.[73] Essa ausência de essência fixa guarda, sob o prisma ontológico, íntima intersecção com Aristóteles (no trânsito da potência ao ato) e com Heráclito, sobremodo no devir transformativo (*panta rei*) governado por uma razão singular e autônoma.[74].

Na voz do próprio Deus, tal como Pico a imagina no *Discurso*: "Não te dei nem lugar determinado, nem aspecto próprio, nem dom peculiar, ó Adão, para que o lugar, o aspecto e os dons que desejares, tudo isso possuas e conserves segundo teu próprio desejo e teu próprio conselho. A natureza dos outros seres está contida dentro de leis por mim prescritas. Tu, porém, não constrangido por nenhuma limitação, determiná-la-ás para ti mesmo, segundo o teu arbítrio, a cujo poder te entreguei."[75]

Esta indeterminação essencial não é uma imperfeição — é a mais alta das perfeições. O ser humano pode, por sua livre escolha, ascender à contemplação divina ou degradar-se à condição bestial. Pode tornar-se anjo ou bruto — e esta capacidade de autodeterminação radical é, para Pico, a sua dignidade mais profunda e mais irredutível.

A conexão entre o argumento de Pico e o conceito kantiano de autonomia é filosoficamente direta e historicamente rastreável: em ambos, a dignidade humana funda-se não em uma natureza fixa que o homem recebe passivamente, mas em uma capacidade ativa de autodeterminação que o homem exerce soberanamente. Pico é, neste sentido preciso, o precursor renascentista de Kant — e o *Discurso sobre a Dignidade do Homem* de 1486 é o elo histórico entre a antropologia cristã medieval e a filosofia moral iluminista.

Não é irrelevante, neste contexto, que o *Discurso* tenha sido imediatamente acusado de heresia por Inocêncio VIII: das *novecientas* teses que Pico pretendia defender publicamente em

---

[73] PICO DELLA MIRANDOLA, Giovanni. *Discurso sobre a Dignidade do Homem*. Lisboa: Edições 70, 2008. p. 51-53.

[74] A aproximação com Heráclito reside na ideia do devir (*panta rei*) ordenado pelo *Logos*. Em Pico, o devir humano é ordenado pela própria razão autônoma do indivíduo, que forja sua essência no fluxo da existência.

[75] PICO DELLA MIRANDOLA, Giovanni. *Discurso sobre a Dignidade do Homem*. Lisboa: Edições 70, 2008. p. 53.

Roma, treze foram condenadas pela comissão papal.[76] A radicalidade filosófica de sua posição — a afirmação de que o ser humano é o arquiteto soberano de sua própria natureza — era incompatível com uma ortodoxia teológica que precisava do homem como ser dependente e subordinado. O "poder eclesiástico" de então, em sua dimensão determinística, reconhece instintivamente o perigo de uma filosofia que afirma a dignidade humana em sua plenitude.

3.1.2 A Reforma Protestante.

A Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero em 1517 com a publicação das *Noventa e Cinco Teses*, introduziu na civilização ocidental uma transformação de consequências filosóficas, jurídicas e políticas que transcendem o âmbito estritamente teológico.[77] Ao valorizar a relação direta e imediata do indivíduo com Deus — eliminando a mediação institucional da Igreja como condição de acesso ao sagrado —, operou-se portentoso ato histórico de individualização da consciência moral no Ocidente.

O princípio luterano do *sacerdócio universal dos crentes* — a afirmação de que todo cristão, pela fé e pela leitura direta das Escrituras, tem acesso imediato à palavra divina, sem necessidade de mediação clerical — é, em sua estrutura filosófica profunda, uma declaração de autonomia da consciência individual.[78] Antes de qualquer norma jurídica, antes de qualquer teoria política, Lutero afirmou que a consciência do indivíduo é soberana diante de Deus — e que nenhuma autoridade humana, eclesiástica ou secular, pode legitimamente suprimir esta soberania interior. A célebre frase atribuída a Lutero na Dieta de Worms (1521) — *"Aqui estou, não posso fazer de outra forma"* — é, embora concisa, uma poderosa afirmação de dignidade como autonomia da consciência que a história registra.

Calvino, por sua vez, ao desenvolver o conceito de *vocação* (*Beruf*) — a sacralização da atividade secular como forma de glorificação divina consolidou a dignificação do trabalho e da vida mundana. Max Weber[79] identificou como uma das condições filosóficas do capitalismo moderno, mas que possui uma dimensão mais profunda e relevante para a genealogia da dignidade: a afirmação de que toda atividade humana honesta, exercida com competência e

---

[76] REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. *História da Filosofia: Humanismo, Renascimento e Reforma*. Vol. 3. São Paulo: Paulus, 1990. p. 74-76. A condenação por Inocêncio VIII em 1487 é documentada em CASSIRER, Ernst et al. *The Renaissance Philosophy of Man*. Chicago: University of Chicago Press, 1948. p. 215-222.

[77] SKINNER, Quentin. *As Fundações do Pensamento Político Moderno*. Trad. Renato Janine Ribeiro e Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 239-358.

[78] O princípio do sacerdócio universal dos crentes (*allgemeines Priestertum*) foi formulado por Lutero em *À Nobreza Cristã da Nação Alemã* (1520). Cf. LUTERO, Martinho. *Obras Selecionadas*. Vol. 2. São Leopoldo: Sinodal, 1989. p. 277-349. Cf. SKINNER, Quentin. *As Fundações...* p. 243-258.

[79] WEBER, Max. *A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo*. Trad. José Marcos Mariani de Macedo. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. p. 67-105.

integridade, possui valor intrínseco e dignidade própria.[80] A dignidade não é mais atributo exclusivo do contemplativo, do sacerdote ou do nobre — é atributo de todo ser humano que exerce sua vocação com responsabilidade moral.

A consequência jus filosófica e política desta dupla transformação — individualização da consciência em Lutero e dignificação da atividade secular em Calvino — é de enorme relevância para a história do constitucionalismo. Como demonstrou Quentin Skinner com a precisão analítica que o caracteriza, sem a individualização da consciência moral promovida pela Reforma Protestante, não há direitos individuais modernos — porque os direitos individuais pressupõem um sujeito moral autônomo, capaz de reivindicar, em face do poder político, uma esfera de liberdade interior que nenhuma autoridade pode legitimamente invadir.[81] Neste jacto a Reforma é precondição histórica do constitucionalismo liberal — e o protestantismo, importante matriz cultural que tornou possível a afirmação jurídica dos direitos fundamentais.

3.2 A REVOLUÇÃO COPERNICANA EM KANT E A DIGNIDADE HUMANA

O ponto de inflexão filosófico moderno para a dignidade humana é, inegavelmente, Immanuel Kant (1724–1804) — o filósofo de Königsberg que, ao empreender sua célebre "revolução copernicana" na filosofia, deslocou o eixo do conhecimento do objeto para o sujeito e, com igual radicalidade e consequência histórica, deslocou o fundamento da moral da natureza, de Deus ou da tradição, para a razão autônoma do próprio ser humano[82].

Esta dupla revolução — epistemológica e ética — é o acontecimento filosófico de maior verticalidade para a fundamentação moderna da dignidade humana: ela emancipa definitivamente a dignidade de qualquer fundamento heterônomo — teológico, cosmológico ou convencional — e a ancora, com precisão e irrefutabilidade, na estrutura racional da própria humanidade.

---

[80] Weber demonstra que o conceito calvinista de *Beruf* (vocação/chamado) sacraliza a atividade secular e confere ao trabalho honesto uma dignidade que a tradição católica medieval reservava quase exclusivamente à vida contemplativa monástica.

[81] SKINNER, Quentin. *As Fundações do Pensamento Político Moderno*. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 354-358.

[82] KANT, Immanuel. *Crítica da Razão Prática*. Trad. Valério Rohden. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 45-60. A autonomia da vontade é erigida como o princípio supremo da moralidade.

Pela primeira vez na história do pensamento ocidental - sob o prisma sociológico, jurídico e filosófico[83] -, a dignidade humana não depende de Deus, da natureza, da tradição ou do Estado para existir — ela existe porque o ser humano é racional, e esta racionalidade é, em si mesma, suficiente para fundar um valor absoluto e incondicional.

A obra *Fundamentação da Metafísica dos Costumes* (1785), em sua aparente aridez técnica, contém a mais rigorosa teoria da dignidade humana já formulada pela filosofia ocidental. Kant estabelece a distinção fundamental que revolucionará toda a tradição filosófica e jurídica subsequente: a distinção entre preço (*Preis*) e dignidade (*Würde*).[84]. No reino dos fins — a comunidade racional de seres que se tratam mutuamente como fins em si mesmos —, tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Tendo preço, pode ser substituído por algo equivalente: seja um preço de mercado (*Marktpreis*) para o que satisfaz inclinações e necessidades, seja um preço de afeição (*Affektionspreis*) para o que agrada ao gosto e à sensibilidade.

Todavia, o que há o que esteja acima de todo preço não admitindo equivalente. Aquilo que não pode ser trocado, substituído, compensado ou monetizado por coisa alguma. Isso tem dignidade.

O ser humano, racional e autônomo, pertence exclusivamente a esta segunda categoria: não tem preço, não pode ser comprado, vendido, trocado ou instrumentalizado — tem dignidade. Esta dignidade é incondicional, inalienável e absolutamente infungível.

A arquitetura filosófica que sustenta esta distinção merece ser explicitada com o rigor que sua profundidade.

Para Kant, o ser humano possui dignidade por três razões estruturalmente interligadas e mutuamente constitutivas: (a) porque é um ser racional — capaz de conhecer a lei moral mediante a razão pura prática, independentemente de qualquer inclinação sensível ou pressão externa; (b) porque é um ser autônomo — capaz de autolegislar, impondo a si a lei moral que a razão lhe conduz, sem depender de nenhuma autoridade heterônoma; e (c) porque é, em virtude desta racionalidade e desta autonomia, um fim em si mesmo, cujo valor não é instrumental, mas absoluto, e que nunca pode ser legitimamente tratado como mero meio para a realização de fins alheios.

---

[83] BOBBIO, Norberto. *A Era dos Direitos*. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 35-42. Bobbio identifica em Kant o divisor de águas definitivo que permitiu a transição da fundamentação jusnaturalista teológica para a fundamentação puramente racional dos direitos humanos.

[84] KANT, Immanuel. *Fundamentação da Metafísica dos Costumes*. Trad. Guido Antônio de Almeida. São Paulo: Discurso Editorial/Barcarolla, 2009. BA 77-78. Esta é a edição crítica de referência em português.

A configuração do imperativo categórico em sua segunda fórmula sintetiza com precisão insuperável este triplo fundamento: *"Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio"* (*Grundlegung*, BA 66–67).[85]

Eis o alicerce filosófico moderno do princípio da dignidade humana e o critério moral supremo de avaliação de qualquer ação, instituição ou sistema. Esta matiz proíbe, de forma absoluta e incondicional, a instrumentalização do ser humano em qualquer de suas formas: o escravo tratado como ferramenta, a mulher percipiente de salários inferiores pelo mesmo trabalho realizado por homem, o consumidor manipulado como vetor de lucro.

Todos estes são casos paradigmáticos de violação do imperativo categórico kantiano, neles a humanidade da pessoa é tratada como meio e não como fim, como objeto e não como sujeito, como coisa e não como ser. Que não seja subestimada a radicalidade desta proibição: ela não admite exceções, não comporta ponderações, não cede diante de nenhuma utilidade, de nenhuma eficiência e de nenhum interesse — porque a dignidade humana, em Kant, não é um princípio que se pondera, é uma regra que se observa ou viola.

São suas dimensões e aplicações práticas:

Primeira — A autonomia como núcleo irredutível da dignidade:

A dignidade humana não é um dado passivo que o ser humano recebe por sua natureza biológica ou por graça divina: é uma conquista ativa e permanente da autonomia racional. O ser humano que se deixa governar por suas inclinações sensíveis, que se submete à heteronomia das paixões, dos preconceitos ou das manipulações externas, não realiza plenamente sua dignidade. A dignidade é inseparável da autodeterminação racional: do ato soberano pelo qual o sujeito se impõe a lei que a razão lhe revela, recusando qualquer tutela que não seja a da própria razão.

Esta concepção tem uma implicação jurídica direta e de enorme consequência prática: o ordenamento jurídico que não protege a autonomia do sujeito — permitindo, por exemplo, a manipulação da vontade por forças externas à consciência do sujeito, como a embriaguez

[85] KANT, Immanuel. *Fundamentação da Metafísica dos Costumes*. Trad. Guido Antônio de Almeida. São Paulo: Discurso Editorial/Barcarolla, 2009. BA 66-67.

acidental involuntária completa[86], a manipulação comportamental mediante algoritmos[87] ou o sequestro atencional mediante *dark patterns*[88] — está violando a dignidade humana em seu núcleo profundo e irredutível, por suprimir a condição de possibilidade da autodeterminação racional sem a qual não há dignidade, tão pouco liberdade e nenhuma humanidade é possível. É o instante em que o humano deixa de sê-lo, violando o imperativo categórico ao converter-se em mero meio para fins que lhe são alheios. Exemplo concreto e juridicamente consolidado é a tutela penal da pessoa completamente incapacitada — pela idade, enfermidade ou embriaguez — contra atos libidinosos (inteligência do estupro de vulnerável): a lei reconhece que a ausência de capacidade de autodeterminação é, em si mesma, a supressão da dignidade que exige proteção estatal absoluta. Nessa exata sintonia, sob o prisma do funcionalismo teleológico de Claus Roxin, a autonomia erige-se a alicerce da própria teoria do delito: a culpabilidade — e a consequente legitimidade da intervenção penal — repousa inexoravelmente na *dirigibilidade normativa* do sujeito, isto é, na sua preservada capacidade de compreender a norma e autodeterminar-se. Aniquilada essa autonomia, esvai-se o pressuposto legitimador do poder punitivo estatal para censurá-lo, restando ao Estado o dever imperativo de tutelar a sua dignidade como bem jurídico essencial.[89]

Segunda — No reino dos fins: a alteridade e o fundamento intersubjetivo do direito:

Para Kant, a dignidade humana não é um atributo que o sujeito possui em isolamento solipsista — é, em sua estrutura mais profunda, um conceito relacional e intersubjetivo, que só se realiza plenamente no reconhecimento recíproco entre seres racionais autônomos.

---

[86] BITENCOURT, Cezar Roberto. *Tratado de Direito Penal: Parte Geral*. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2020. p. 542-545. A isenção de pena na embriaguez acidental completa (art. 28, § 1º, do CP) é a consagração dogmática de que, suprimida a capacidade de autodeterminação (autonomia kantiana), inexiste culpabilidade, pois o sujeito é reduzido a um estado de inimputabilidade absoluta.

[87] COULDRY, Nick; MEJIAS, Ulises A. *The Costs of Connection: How Data Is Colonizing Human Life and Appropriating It for Capitalism*. Stanford: Stanford University Press, 2019. p. 15-32. Os autores cunham o conceito de "colonialismo de dados", demonstrando como a extração contínua de metadados converte a vida humana em matéria-prima. Cf. também HAUGEN, Frances. *Depoimento perante o Subcomitê do Senado dos Estados Unidos*. Washington, D.C., 5 out. 2021.

[88] LUGURI, Jamie; STRAHILEVITZ, Lior Jacob. *Shining a Light on Dark Patterns*. Journal of Legal Analysis, v. 13, n. 1, p. 43-109, 2021. DOI: 10.1093/jla/laaa006. Para o conceito de *attention hijacking*, cf. WILLIAMS, James. *Stand Out of Our Light: Freedom and Resistance in the Attention Economy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. p. 16-34.

[89] ROXIN, Claus. *Direito Penal: Parte Geral, Tomo I: Fundamentos. A Estrutura da Teoria do Delito*. Trad. Luís Greco. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 805-812. Roxin ressignifica materialmente a culpabilidade por meio do conceito de "dirigibilidade normativa" (*normative Ansprechbarkeit*). Para o mestre de Munique, o sujeito só é penalmente responsável se mantiver intacta a capacidade de ser motivado pelas normas jurídicas. A supressão dessa capacidade de autodeterminação (seja por fatores químicos, biológicos ou, contemporaneamente, cibernéticos) afasta de plano a culpabilidade, convertendo o indivíduo de sujeito ativo imputável em sujeito passivo vulnerável que reclama a proteção do ordenamento.

É precisamente repositório do princípio da alteridade — o imperativo filosófico e jurídico de reconhecer no outro um fim em si mesmo, um sujeito de direitos irredutível à condição de objeto — encontra sua fundamentação kantiana mais rigorosa. O *reino dos fins* (*Reich der Zwecke*) não é uma metáfora poética nem uma utopia consolatória: é a arquitetura normativa de uma comunidade de seres que se reconhecem mutuamente como fins, que legislam conjuntamente segundo a razão universal e que fundam, neste reconhecimento recíproco e nesta legislação compartilhada, o fundamento legítimo do direito e do Estado — a dignidade humana compartilhada ancorada na alteridade.[90]

Esta concepção kantiana da alteridade como fundamento intersubjetivo da dignidade encontrará, no século XX, sua formulação fenomenológica em Emmanuel Lévinas. Na obra *Totalidade e Infinito* (1961), Lévinas desenvolve a tese de que a relação ética originária não é a relação do sujeito consigo mesmo — como em Kant —, mas a relação com o rosto do outro: *"O rosto abre o discurso original cuja primeira palavra é obrigação"*.[91] O rosto do outro — em sua nudez, em sua vulnerabilidade, em sua irredutível singularidade — é a interpelação ética que precede toda norma, todo contrato e toda legislação positiva. Antes de qualquer direito positivo, o rosto do outro me obriga: nele reconheço a humanidade que compartilho e que não posso negar-lhe sem negar a mim mesmo, sem destruir o fundamento da minha própria dignidade.[92]

Habermas, por sua vez, na *Teoria do Agir Comunicativo* e na *Ética do Discurso*, deslocará este fundamento intersubjetivo da dignidade do plano fenomenológico para o plano pragmático-comunicativo: a dignidade humana se realiza e se fundamenta no reconhecimento recíproco que emerge do discurso racional entre sujeitos livres e iguais — a comunidade ideal de comunicação como horizonte normativo de toda ordem jurídica legítima.[93]. O que, à toda evidência, é reflete o reino dos fins kantiano.

É esta concepção de alteridade e dignidade — que, partindo de Kant, encontra em Lévinas sua formulação fenomenológica mais radical e em Habermas sua expressão

---

[90] KANT, Immanuel. *Fundamentação da Metafísica dos Costumes*. Trad. Guido Antônio de Almeida. São Paulo: Discurso Editorial/Barcarolla, 2009. BA 74-76. Para a análise do "reino dos fins" como fundamento normativo do direito, cf. SARMENTO, Daniel. *Dignidade da Pessoa Humana*. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 48-62.
[91] LÉVINAS, Emmanuel. *Totalidade e Infinito*. Trad. José Pinto Ribeiro. Lisboa: Edições 70, 2008. p. 177-192. A fenomenologia do rosto (*le visage*) como interpelação ética originária é o núcleo da filosofia moral de Lévinas.
[92] LÉVINAS, Emmanuel. *Ética e Infinito*. Trad. João Gama. Lisboa: Edições 70, 2007. p. 77-89.
[93] HABERMAS, Jürgen. *Teoria do Agir Comunicativo*. Trad. Paulo Astor Soethe e Flávio Beno Siebeneichler. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012. Vol. 1, p. 17-42. Cf. HABERMAS, Jürgen. *Direito e Democracia: Entre Facticidade e Validade*. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. Vol. 1, p. 113-168.

comunicativa mais rigorosa — que alcança sua expressão jurídica no art. 1º, III, da CF/88 e no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.[94]

É, *v.g.*, o fundamento filosófico mais profundo da proibição da exploração do sofrimento humano em mídias digitais: quem desumaniza, quem instrumentaliza o outro mediante a violência algorítmica[95], não viola apenas uma norma jurídica — viola o princípio constitutivo da própria humanidade compartilhada, o vínculo intersubjetivo sem o qual nenhuma comunidade política, nenhum ordenamento jurídico e nenhuma dignidade individual são possíveis ou sustentáveis.

Terceira — A dignidade como limite absoluto ao poder do Estado e o dever positivo de proteção:

Consequência cardinal e juridicamente fecunda da filosofia kantiana da dignidade é a afirmação de que ela constitui um limite absoluto ao poder do Estado — uma barreira intransponível que nenhuma maioria de ocasião, necessidade ou pretensa razão de Estado pode legitimamente ultrapassar.

Esta dimensão, que Kant desenvolve a partir do conceito de direito inato (*angeborenes Recht*) à liberdade como único direito originário do ser humano, é o fundamento filosófico das cláusulas pétreas constitucionais, da proibição absoluta da tortura, da vedação da pena de morte, dos trabalhos forçados.

O pensamento kantiano, interpretado à luz das exigências do constitucionalismo contemporâneo, não se limita, contudo, a impor ao Estado um dever negativo de não violação. Impõe-se-lhe, com igual força normativa, deveres positivos de proteção ativa — a obrigação de criar e manter as condições materiais, institucionais e culturais sem as quais a dignidade humana não passa de promessa constitucional vazia. O que se tem, portanto, é a formatação de uma *axiosfera*[96] em que o Estado deve transitar e legislar tendo o ser humano e sua dignidade como objetivo e fim último de todas as leis.

---

[94] BARROSO, Luís Roberto. *A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional Contemporâneo*. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 67-89.

[95] ZUBOFF, Shoshana. *A Era do Capitalismo de Vigilância*. Trad. George Schlesinger. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2021. p. 340-365. A autora demonstra como a arquitetura de extração de dados opera à margem da consciência do usuário, configurando uma violência estrutural que usurpa o livre-arbítrio.

[96] O termo "axiosfera" remete à ordem objetiva de valores (*objektive Wertordnung*) consagrada pela jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão (caso *Lüth*, 1958). A Constituição deixa de ser mero estatuto de poder para irradiar seus valores (tendo a dignidade no ápice) por todo o ordenamento. Cf. HESSE, Konrad. *A Força Normativa da Constituição*. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1991.

Na precisa formulação que a doutrina constitucional contemporânea extrai do pensamento kantiano: o dever de proteger é o reverso necessário do direito de ser protegido. A omissão estatal diante deste imperativo configura, necessariamente, um estado de coisas inconstitucional[97]. O que, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, impõe ao Estado deveres positivos de correção.[98]

Sobejam instrumentos constitucionais para a tutela desta dimensão positiva da dignidade, que sejam: Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (art. 102, §1º, CF/88), Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (art. 103, §2º, CF/88), Mandado de Injunção (art. 5º, LXXI, CF/88), Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985) entre outros. Eis residentes os remédios constitucionais à disposição do corpo social para manejo com a seriedade que a dignidade humana exige.

É sobre este triplo alicerce kantiano — a autonomia como núcleo da dignidade, a alteridade como seu fundamento intersubjetivo e o dever positivo de proteção como sua expressão institucional — que a humanidade, devastada pela barbárie sem precedentes da Segunda Guerra Mundial, ergue, em 10 de dezembro de 1948, o monumento jurídico mais grandioso de toda a história do direito: a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

O que aquela data representa não pode ser reduzido à mera proclamação de um conjunto de direitos. Foi o reconhecimento solene, pela comunidade das nações, de que a dignidade humana é o fundamento de toda a ordem jurídica, política e social. Sua violação, demonstrada com a eloquência irrefutável nos campos de extermínio nazistas, nas bombas atômicas sobre populações civis e do terror sistemático dos regimes totalitários, conduz inevitavelmente ao abismo da barbárie total.[99] Como demonstrou Celso Lafer, a DUDH não foi apenas uma resposta jurídica ao horror — foi a reconstrução do próprio fundamento da política, a tentativa de reerguer, sobre os escombros do totalitarismo, uma ordem normativa capaz de proteger o ser humano contra o poder que o nega.[100]

---

[97] O conceito de "Estado de Coisas Inconstitucional" (ECI) foi originariamente formulado pela Corte Constitucional da Colômbia (*Sentencia T-025/1998*). No Brasil, foi recepcionado pelo STF na ADPF 347 para lidar com violações massivas no sistema carcerário. Cf. CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. *Estado de Coisas Inconstitucional*. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 85-110.

[98] BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347 MC/DF*. Tribunal Pleno. Relator: Min. Marco Aurélio. Julgado em: 9 set. 2015. DJe 19 fev. 2016.

[99] ARENDT, Hannah. *Origens do Totalitarismo*. Trad. Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. p. 488-531.

[100] LAFER, Celso. *A Reconstrução dos Direitos Humanos: Um Diálogo com o Pensamento de Hannah Arendt*. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. p. 55-98.

O art. 1º da Declaração — *"Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade"* — é a síntese jurídica mais precisa do percurso filosófico que ora se percorreu.

3.3 A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS: DA CONVERGÊNCIA FILOSÓFICA À FORÇA NORMATIVA.

O art. 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, acima citado, não é ponto de partida: é ponto de chegada. É a síntese normativa de um percurso filosófico de mais de cinco milênios que este artigo cartografou: da *Maat* egípcia, que inscrevia na ordem cósmica o imperativo de que todo ser humano — do faraó ao camponês — seria julgado pelo mesmo critério de justiça, ao imperativo categórico kantiano, que funda a dignidade na racionalidade autônoma do sujeito e proíbe, de forma absoluta e incondicional, sua instrumentalização.[101]

O art. 7º da Declaração — que garante a igualdade perante a lei e proteção igual contra qualquer discriminação — é o desdobramento normativo desta mesma matriz: se todo ser humano é, por sua racionalidade, um fim em si mesmo, então nenhuma distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política, origem nacional ou social pode legitimamente suprimir ou graduar esta dignidade.[102]

No ordenamento jurídico brasileiro, esta convergência filosófica encontra sua expressão normativa no art. 1º, III, e no art. 5º, *caput*, da Constituição Federal de 1988 — dispositivos que Luís Roberto Barroso identifica como o núcleo axiológico irradiante de todo o sistema constitucional, parâmetro rígido de controle de constitucionalidade e vetor hermenêutico que atrai a inconstitucionalidade de qualquer norma ou ato estatal que degrade o ser humano à condição de objeto.[103]

O art. 2º da Declaração — que proíbe distinções de qualquer natureza na titularidade dos direitos nela proclamados — é a tradução jurídica de duas intuições filosóficas que este artigo examinou em sua genealogia: o *Logos* heraclitiano, que afirma a existência de uma

---

[101] KANT, Immanuel. *Fundamentação da Metafísica dos Costumes*. Trad. Guido Antônio de Almeida. São Paulo: Discurso Editorial, 2009. BA 77-78. Para a correlação entre a Maat egípcia e o universalismo da DUDH, cf. BOBBIO, Norberto. *A Era dos Direitos*. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 17-24.
[102] ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. *Declaração Universal dos Direitos Humanos*. Paris, 10 dez. 1948. Arts. 1º e 7º.
[103] BARROSO, Luís Roberto. *A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional Contemporâneo*. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 67-89. Cf. MORAES, Alexandre de. *Direito Constitucional*. 40. ed. São Paulo: Atlas, 2024. p. 28-35.

racionalidade universal comum a todos os seres humanos, anterior e superior a todas as diferenças culturais, étnicas ou políticas; e a alteridade lévinasiana, que converte esta universalidade abstrata em responsabilidade ética concreta — o dever de reconhecer no rosto do outro, especialmente do vulnerável e marginalizado, a humanidade que se compartilha e que não se pode negar, sem negá-la a si mesmo.[104]

A não discriminação, nesta perspectiva filosófica, não é mera proibição passiva: é imperativo ativo de acolhimento e proteção. Como demonstrou Flávia Piovesan, a igualdade formal proclamada pelo liberalismo clássico é insuficiente para realizar o comando do art. 2º da Declaração — a alteridade exige igualdade material, que pressupõe do Estado ações afirmativas destinadas a corrigir as distorções históricas que privaram grupos inteiros do exercício efetivo de sua dignidade.[105]

Esta leitura encontrou expressão jurisprudencial paradigmática no Supremo Tribunal Federal, que, na ADPF 186, reconheceu a constitucionalidade das cotas raciais nas universidades públicas, e, na ADO 26 e no MI 4733, equiparou a homotransfobia ao crime de racismo — reconhecendo, em ambos os casos, que a omissão do Estado diante da discriminação estrutural é, ela própria, uma violação da dignidade humana que o ordenamento jurídico não pode tolerar.[106]

O art. 3º da Declaração — que assegura a todo ser humano o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal — é o dispositivo que mais diretamente confronta o poder punitivo do Estado com os limites impostos pela dignidade humana. A máxima protagórica do *homo mensura* — o ser humano como medida de todas as coisas — inserida em seu horizonte filosófico correto, afasta qualquer absolutismo dogmático na definição dos limites da liberdade: os direitos são medidos e ponderados nas relações sociais concretas, em uma dimensão irredutível de intersubjetividade que impede sua supressão por razões de utilidade coletiva ou eficiência estatal.[107]

Habermas radicaliza esta exigência ao nível procedimental: as restrições à liberdade individual só são legítimas se resultarem de procedimentos democráticos, transparentes e

---

[104] LÉVINAS, Emmanuel. *Totalidade e Infinito*. Trad. José Pinto Ribeiro. Lisboa: Edições 70, 2008. p. 177-192. Cf. KIRK, G.S. et al. *Os Filósofos Pré-Socráticos*. Lisboa: Gulbenkian, 1994. p. 211-212.
[105] PIOVESAN, Flávia. *Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional*. 18. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2023. p. 88-112.
[106] BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *ADPF 186/DF*. Relator: Min. Ricardo Lewandowski. Julgado em: 26 abr. 2012. Cf. STF. *ADO 26/DF e MI 4733/DF*. Relator: Min. Celso de Mello. Julgado em: 13 jun. 2019.
[107] PLATÃO. *Teeteto*, 152a. Trad. Adriana Manuela Nogueira e Marcelo Boeri. Lisboa: Gulbenkian, 2010. Cf. KERFERD, G.B. *The Sophistic Movement*. Cambridge: Cambridge University Press, 1981. p. 86-110.

racionalmente justificados perante todos os afetados — a ética do discurso como condição de validade das normas que limitam direitos fundamentais.[108]

No ordenamento brasileiro, esta matriz filosófica traduz-se, dentre outros, no princípio da proporcionalidade, na presunção de inocência e no controle judicial das prisões cautelares[109].

Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes convergem na afirmação de que o art. 3º da Declaração, lido à luz do art. 5º da CF/88, impõe ao Estado não apenas o dever de não matar e não prender arbitrariamente, mas o dever positivo de garantir as condições materiais sem as quais a liberdade é apenas uma promessa formal vazia.[110]

O art. 28º da Declaração — *"Todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente Declaração possam ser plenamente realizados"* — é o dispositivo que converte a dignidade humana de direito individual em imperativo estrutural: não basta que o Estado se abstenha de violar direitos — ele tem o dever positivo de construir e manter a ordem social sem a qual os demais direitos da Declaração não passam de proclamações retóricas.[111]

Esta dimensão positiva da dignidade — que o percurso filosófico deste artigo fundamentou, não apenas, mas principalmente, em Aristóteles, em Kant e em Habermas — encontra no art. 28º sua expressão normativa internacional mais precisa e mais exigente. A questão da força jurídica desta exigência no ordenamento brasileiro é, contudo, inescapável.

A DUDH nasceu, em 1948, como resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas — *soft law* em sua origem formal, destituída de força vinculante de tratado. A reiteração de seus princípios pelos Estados, contudo, transformou grande parte de seu conteúdo em costume internacional consolidado. As proibições absolutas que ela consagra — contra o genocídio, a tortura, a discriminação racial sistemática — são hoje reconhecidas como *jus cogens*. Irradiando-se, vinculativamente, a todos os Estados independentemente de ratificação, em

---

[108] HABERMAS, Jürgen. *Direito e Democracia: Entre Facticidade e Validade*. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. Vol. 1, p. 113-168.

[109] O princípio da proporcionalidade no direito constitucional brasileiro é extraído do *due process of law* substantivo (art. 5º, LIV, CF/88). Na dogmática alemã, deriva do Estado de Direito (*Rechtsstaatsprinzip*). Cf. ALEXY, Robert. *Teoria dos Direitos Fundamentais*. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 116-120. Nota 103: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *HC 104.339/SP*. Tribunal Pleno. Relator: Min. Gilmar Mendes. Julgado em: 10 mai. 2012. DJe 6 dez. 2012.

[110] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*. 19. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 147-162. Cf. MORAES, Alexandre de. *Direito Constitucional*. 40. ed. São Paulo: Atlas, 2024. p. 112-128.

[111] ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. *Declaração Universal dos Direitos Humanos*. Paris, 10 dez. 1948. Art. 28º. Cf. COMPARATO, Fábio Konder. *A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos*. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 227-234.

constante processo de expansão. Reflete, pois, como ponderou Antônio Augusto Cançado Trindade, o amadurecimento progressivo da consciência jurídica universal.[112]

No plano do direito interno, a Emenda Constitucional 45/2004 revolucionou a incorporação dos tratados de direitos humanos ao ordenamento brasileiro: aprovados pelo rito do art. 5º, §3º, da CF/88, adquirem status de emenda constitucional. Os demais, conforme pacificou o STF no RE 466.343, possuem status supralegal, situando-se acima das leis ordinárias e abaixo da Constituição, paralisando toda legislação infraconstitucional que se lhes seja contrária e impõe a todos os órgãos do Estado o dever de realizar o controle de convencionalidade.[113]

3.4 A PRÁXIS DA DIGNIDADE: O DELEGADO DE POLÍCIA COMO PRIMEIRO GARANTIDOR NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

A arquitetura filosófica e normativa até aqui delineada correria o risco de esvair-se em abstrações estéreis caso não encontrasse ancoragem na práxis estatal. A genealogia da dignidade humana deságua, inexoravelmente, na base da pirâmide do sistema de justiça criminal. De pouca valia seria a revolução kantiana ou a positivação da Declaração Universal dos Direitos Humanos se, no momento mais agudo da intervenção do Estado na liberdade individual — a persecução penal preliminar —, o ser humano fosse tratado como mero objeto de investigação e a vítima objetificada em oitiva sumariíssima.

É neste exato ponto de tensão que a vanguarda da doutrina policial brasileira, notadamente forjada no seio da Polícia Civil do Estado de Goiás, tem operado uma ressignificação dogmática de impacto ímpar. O Delegado de Polícia, na moderna quadra do Estado Democrático de Direito, não atua como um autômato do *jus puniendi* ou um mero despachante de inquéritos, mas como o primeiro juiz da causa e o garantidor inaugural dos direitos fundamentais (STF).[114]

Ao presidir a investigação criminal, a autoridade policial exerce um rigoroso filtro axiológico e de legalidade. A tipificação e o indiciamento fundamentados são a aplicação da

---

[112] CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. *Jus Cogens: The Determination and the Gradual Expansion of Its Material Content in Contemporary International Case-Law*. Washington, D.C.: OEA, 2008. p. 3-30.
[113] BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *RE 466.343/SP*. Tribunal Pleno. Relator: Min. Cezar Peluso. Julgado em: 3 dez. 2008. Cf. PIOVESAN, Flávia. *Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional*. 18. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2023. p. 143-178.
[114] BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *HC 84.548/SP*. Relator: Min. Celso de Mello. Julgado em: 21 jun. 2012. DJe 24 out. 2012. O decano da Suprema Corte brasileira chancelou jurisprudencialmente esta premissa ao assentar que "o Delegado de Polícia é o primeiro garantidor da legalidade e da justiça".

razão (*Logos*) sobre o caos do fato delituoso, impedindo que acusações infundadas — a banalização do mal no processo penal — alcancem o Judiciário.[115] Mais ainda: o Delegado exerce, na práxis diuturna, o controle difuso de constitucionalidade e convencionalidade, recusando-se a chancelar prisões ou atos que violem o núcleo essencial da dignidade humana.[116]

Quando o Estado encarcera um indivíduo em flagrante delito sob a estrita égide da lei, ele não nega a DUDH; ele a afirma. Protege-se a dignidade da vítima violada (a alteridade lévinasiana) e garante-se o direito fundamental à segurança pública (art. 3º da DUDH), ao passo que se impõe a força estatal ao infrator preservando-lhe, contudo, a integridade física e moral, reconhecendo-o como sujeito de direitos e não como coisa (a autonomia kantiana).[117] A filosofia, neste cenário de trincheira, deixa de ser ornamento acadêmico para converter-se na ferramenta hermenêutica central da Polícia Judiciária.[118]

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A dignidade da pessoa humana não é uma invenção do direito moderno. É uma descoberta lenta, tortuosa e frequentemente interrompida por séculos de barbárie institucionalizada. O presente artigo percorreu esse itinerário com o rigor. Cediço, porém, que nenhuma cartografia é definitiva: há sempre territórios inexplorados, elos obscuros, tradições silenciadas pela historiografia dominante que aguardam reabilitação[119].

A primeira pertinaz consideração é a confirmação de que a ideia de dignidade humana possui anterioridade filosófica em relação à sua positivação jurídica. Anterior a Leis e Tribunais formais, ela já estava inscrita na *Maat* egípcia como imperativo cósmico de justiça (c. 3100 a.C.); no Código de *Ur-Nammu* como proteção do fraco contra a opressão do forte (c. 2100 a.C.); no Código de *Hamurabi* como limitador do poder punitivo e embrião da proporcionalidade (c. 1754 a.C.); nos Vedas e nos *Upanishads* como identidade ontológica entre

---

[115]COSTA, Adriano Sousa (Coord.). *Prática Policial Sistematizada*. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 45-68. Cf. também SANTOS, Cleopas Isaías. *Direito Processual Penal: a investigação criminal sob a ótica do Delegado de Polícia*. Goiânia: Editora PUC Goiás, 2018. p. 112-130..

[116] JOSÉ, Edmundo Dias; COSTA, Adriano Sousa. *O Delegado de Polícia e o Controle de Constitucionalidade*. In: Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 1000, p. 145-168, 2019. Os autores demonstram que a autoridade policial tem o dever de ofício de afastar a aplicação de normas inconstitucionais ou inconvencionais.

[117] SILVA, Joaquim Leitão Júnior; COSTA, Adriano Sousa. *Segurança Pública como Direito Fundamental e a Atuação da Polícia Judiciária*. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 25, n. 6150, maio 2020.

[118] HOFFMANN, Henrique; COSTA, Adriano Sousa; MACHADO, Leonardo Marcondes; BARBOSA, Ruchester Marreiros. *O Delegado de Polícia no Estado Democrático de Direito*. Salvador: Juspodivm, 2022. p. 89-115. A obra consolida a tese do garantismo policial, refutando a herança inquisitória.

[119] DUSSEL, Enrique. *1492: O Encobrimento do Outro: A Origem do Mito da Modernidade*. Trad. Jaime A. Clasen. Petrópolis: Vozes, 1993. p. 25-40. A filosofia da libertação dusseliana denuncia a arrogância eurocêntrica que invisibilizou as contribuições éticas e jurídicas dos povos periféricos.

o *Atman* individual e o *Brahman* universal (c. 1500–200 a.C.); no *Asha* zoroástrico como fundamento do livre-arbítrio moral (c. séc. VII a.C.)[120]; e na *imago Dei* hebraica como igualdade essencial de todos os seres humanos diante do Criador (c. séc. X–VI a.C.). Esta anterioridade não é historiografia estéril. Sendo, senão, liame dogmático de primeira ordem: demonstra-se que a dignidade humana não depende da norma para existir, mas que a norma depende da dignidade para ser legítima.

O segundo resultado é a identificação de uma estrutura argumentativa recorrente que atravessa todas as tradições examinadas. Em cada uma delas — egípcia, mesopotâmica, indiana, persa, hebraica, greco-romana, escolástica, iluminista —, a afirmação da dignidade humana se articula em torno de três eixos invariantes: (i) a existência de uma ordem que transcende a vontade do poder constituído; (ii) a atribuição a todo ser humano de um valor intrínseco que não deriva de convenção social; e (iii) a imposição, ao detentor do poder, de deveres de proteção e de limites que não pode legitimamente ultrapassar. Esta estrutura triádica — que reaparece, com vocabulário diverso, da *Maat* ao imperativo categórico kantiano — constitui o núcleo axiológico permanente da dignidade humana, aquilo que persiste através das transformações históricas e das variações culturais.

O terceiro resultado diz respeito à revolução kantiana e ao seu significado histórico preciso. Ao deslocar o fundamento da dignidade da teologia para a autonomia da vontade racional — ao afirmar que o ser humano possui dignidade não porque foi criado por Deus, mas porque é capaz de legislar para si mesmo pela razão —, Kant não rompeu com as tradições anteriores: destilou-as. Recolheu a intuição milenar da igualdade essencial dos seres humanos, libertou-a de seus suportes teológicos e cosmológicos, e a reapresentou em linguagem filosófica universalmente acessível — sólido arcabouço para sua positivação jurídica no século seguinte. A *Würde* kantiana é, neste sentido, o ponto de inflexão entre a genealogia filosófica e a dogmática jurídica da dignidade[121].

O quarto resultado é a compreensão do significado histórico da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, três anos após o fim da Segunda Guerra Mundial e da revelação integral do horror dos campos de extermínio, a DUDH não foi um ato de otimismo ingênuo — foi um ato

---

[120] COMPARATO, Fábio Konder. *A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos*. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 1-12. Comparato corrobora a tese de que os direitos humanos são o resultado de uma longa evolução histórica.
[121] BOBBIO, Norberto. *A Era dos Direitos*. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 35-42. Bobbio identifica em Kant o divisor de águas que permitiu a transição da fundamentação jusnaturalista teológica para a fundamentação racional.

de lucidez trágica[122]. A humanidade que a redigiu sabia, com uma precisão que nenhuma geração anterior possuíra, o que acontece quando a dignidade humana é negada de forma sistemática e institucionalizada. Por isso, a DUDH não se limitou a proclamar direitos: erigiu a dignidade à condição de fundamento jurídico de alcance universal e cogente — o alicerce sobre o qual toda a arquitetura dos direitos humanos contemporâneos repousa. Seu art. 1º — *"Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos"* — é a síntese de cinco mil anos de elaboração civilizatória condensada em uma única frase.

Estes quatro resultados, tomados em conjunto, permitem formular a tese central deste artigo em termos precisos: a dignidade da pessoa humana é o conceito jurídico-filosófico de maior densidade histórica e alcance normativo produzido pela civilização humana — e sua compreensão adequada exige, necessariamente, o conhecimento da genealogia que a produziu. Artigos seguintes desta série examinarão como este conceito foi recepcionado, positivado e operacionalizado pelo constitucionalismo contemporâneo. Mas a positivação, por mais sofisticada que seja, será sempre tributária da filosofia que a antecede e da história que a justifica.

Assim posto, a dignidade humana sobreviveu à escravidão, às guerras de extermínio, às ditaduras totalitárias e às burocracias da morte[123]. Sobreviverá, também, aos novos desafios que o século XXI lhe impõe — desde que haja, em cada geração, homens e mulheres dispostos a defendê-la com a intransigência que ela merece e a rigorosidade que ela exige.

Infere-se que a ontologia da dignidade humana não é uma mera abstração teórica, mas um princípio de severa densidade normativa que encontra seu campo de prova inaugural na práxis da Polícia Judiciária. O Delegado de Polícia, ao exercer o filtro de legalidade e o controle de convencionalidade difuso, atua como a barreira primária contra o arbítrio estatal, corporificando no inquérito a máxima kantiana de que o indivíduo é um fim em si mesmo, irredutível à condição de objeto.

Essa constatação ganha contornos ainda mais delineados no limiar da consolidação do Juízo das Garantias no processo penal brasileiro. Conforme outrora asseverado em análise sobre

---

[122] LAFER, Celso. *A Reconstrução dos Direitos Humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt*. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. p. 120-135. A "lucidez trágica" refere-se à compreensão de que a ruptura totalitária demonstrou a fragilidade da condição humana.

[123] MBEMBE, Achille. *Necropolítica*. Trad. Renata Santini. 3. ed. São Paulo: n-1 edições, 2018. p. 10-25. A resistência à "burocracia da morte" é o enfrentamento direto da necropolítica contemporânea.

o tema (OLIVEIRA, Vicente de P. S. 2025)[124], a cisão das fases processuais não esvazia a investigação; ao contrário, corporifica na Autoridade Policial seu genuíno múnus garantidor. Na esteira do que pontifica a vanguarda dogmática da Polícia Judiciária goiana e nacional — com destaque para a produção doutrinária de Adriano Sousa Costa e Henrique Hoffmann (2020) —, a investigação criminal no Estado Democrático de Direito não é instrumento de condenação antecipada, mas sim ferramenta republicana de preservação de direitos fundamentais.

Nesse diapasão, a práxis do Delegado de Polícia baliza-se, inexoravelmente, pela teoria dos limites materiais erigida por J. J. Gomes Canotilho (2003): a proibição de excesso (*Übermaßverbot*) e a proibição de proteção deficiente (*Untermassverbot*). O Estado-investigação como agente preservador da razoabilidade e da dignidade humana do suspeito, das vítimas e a coletividade. A Autoridade Policial é a fiadora solitária desse equilíbrio tensional desde o nascedouro fático da persecução.

Por lealdade acadêmica, reconhece-se que o presente estudo esbarra na limitação natural de seu recorte, o qual, por ser marcadamente histórico-filosófico, não exaure a casuística jurisprudencial relativa a cada ato corriqueiro de polícia judiciária. Desse modo, como profícua pauta para pesquisas futuras, avançar-se-á sob os desafios da pós-modernidade[125].

A dignidade da pessoa humana, outrora forjada no Logos heraclitiano e na razão iluminista, encontra, destarte, na rotina árida e corajosa das delegacias brasileiras, a sua mais legítima, diuturna e vital trincheira[126], quando o Estado se manifesta em fase aguda da persecução penal[127]. Emergindo, pois, a Autoridade Policial como o primeiro anteparo contra o

---

[124] OLIVEIRA, Vicente de P. S. *Audiência de custódia desmistificada: influxos e contrafluxos na investigação policial à luz dos direitos humanos*. *In*: II - CONGRESSO GOIANO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS, 2025, Goiânia: Escola Superior da Polícia Civil do Estado de Goiás. Publicado em outubro de 2025 em https://www.sindepol.com.br/artigos/audiencia-de-custodia-desmistificada-influxos-e-contrafluxos-na-investigacao-policial-a-luz-dos-direitos-humanos/, consultado em 11 de Março de 2026.

[125] Os próximos artigos desta série explorarão temas como biossegurança a luz da dignidade humana, direito digital, delitos e dignidade humana da pessoa digital, algoritmos e mecanismos de coisificação, et. Seq.

[126] COSTA, Adriano Sousa (Coord.). *Prática Policial Sistematizada*. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 45-68. A vanguarda doutrinária da Polícia Civil de Goiás assevera que a investigação, o indiciamento e a tipificação não são meros atos burocráticos, mas rigorosos filtros axiológicos e de legalidade que impedem a acusação infundada (a banalização do mal no processo penal), tutelando a dignidade humana já na fase pré-processual.

[127] SANTOS, Cleopas Isaías. *Direito Processual Penal: a investigação criminal sob a ótica do Delegado de Polícia*. Goiânia: Editora PUC Goiás, 2018. p. 112-115. O autor, expoente da doutrina goiana, demonstra que a delegacia de polícia é o *locus* inaugural de materialização constitucional, o exato momento de tensão em que o poder punitivo estatal colide com a liberdade de ir e vir, exigindo contenção imediata e controle de convencionalidade na base.

arbítrio[128]. É a partir desta premissa operacional da dignidade humana que a Polícia Judiciária justapõe-se como filtro de legalidade e garantidora da dignidade.

REFERÊNCIAS

AGOSTINHO, Santo. O Livre-Arbítrio (De Libero Arbitrio). Trad. Nair de Assis Oliveira. São Paulo: Paulus, 1995.

ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008.

ALTER, Robert. The Five Books of Moses: A Translation with Commentary. New York: W. W. Norton & Company, 2004.

ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018.

AMBEDKAR, B. R. Annihilation of Caste. Nova Delhi: Critical Quest, 2007.

ANNAS, Julia. A Ética Estoica. In: ALGRA, Keimpe *et al*. (Eds.). The Cambridge History of Hellenistic Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

AQUINO, Tomás de. Suma Teológica. Trad. Aldo Vannucchi *et al*. São Paulo: Loyola, 2001. Vols. I-II.

ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo. Trad. Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Trad. António de Castro Caeiro. São Paulo: Atlas, 2009.

ARISTÓTELES. Metafísica. Trad. Edson Bini. 2. ed. São Paulo: Edipro, 2012.

ASSMANN, Jan. Ma'at: Gerechtigkeit und Unsterblichkeit im Alten Ägypten. München: C.H. Beck, 1995.

ASSMANN, Jan. The Mind of Egypt: History and Meaning in the Time of the Pharaohs. Trad. Andrew Jenkins. New York: Metropolitan Books, 2002.

[128] HOFFMANN, Henrique; COSTA, Adriano Sousa; MACHADO, Leonardo Marcondes; BARBOSA, Ruchester Marreiros. *O Delegado de Polícia no Estado Democrático de Direito*. Salvador: Juspodivm, 2022. p. 89-115. A obra consolida a tese do garantismo policial, refutando a herança inquisitória e cimentando a Autoridade Policial como o primeiro juiz da causa e garantidor inaugural dos direitos fundamentais, impedindo que o arbítrio se converta em persecução estatal.

AUBET, Maria Eugenia. The Phoenicians and the West: Politics, Colonies and Trade. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

BARROSO, Luís Roberto. A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional Contemporâneo. Belo Horizonte: Fórum, 2012.

BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. Trad. J. Cretella Jr. e Agnes Cretella. São Paulo: RT, 1999.

BÍBLIA DE JERUSALÉM. São Paulo: Paulus, 2002.

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Geral. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

BOARDMAN, John. The Greeks Overseas: Their Early Colonies and Trade. 4. ed. London: Thames and Hudson, 1999.

BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

BORNHEIM, Gerd A. (Org.). Os Filósofos Pré-Socráticos. 15. ed. São Paulo: Cultrix, 2005.

BOYCE, Mary. A History of Zoroastrianism. Leiden: Brill, 1975-1982. 2 v.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n. 26 e Mandado de Injunção n. 4733. Relator: Min. Celso de Mello. Julgado em: 13 jun. 2019.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 186/DF. Relator: Min. Ricardo Lewandowski. Julgado em: 26 abr. 2012.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347 MC/DF. Tribunal Pleno. Relator: Min. Marco Aurélio. Julgado em: 9 set. 2015. DJe 19 fev. 2016.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 84.548/SP. Relator: Min. Celso de Mello. Julgado em: 21 jun. 2012. DJe 24 out. 2012.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 104.339/SP. Tribunal Pleno. Relator: Min. Gilmar Mendes. Julgado em: 10 mai. 2012. DJe 6 dez. 2012.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 466.343/SP. Tribunal Pleno. Relator: Min. Cezar Peluso. Julgado em: 3 dez. 2008.

BRUNSCHWIG, Jacques; LLOYD, Geoffrey (Org.). O Saber Grego. Trad. Sônia L. L. Silva. São Paulo: Odysseus, 2000.

BURKERT, Walter. The Orientalizing Revolution. Cambridge: Harvard University Press, 1992.

CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Estado de Coisas Inconstitucional. Salvador: Juspodivm, 2016.

CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Jus Cogens: The Determination and the Gradual Expansion of Its Material Content in Contemporary International Case-Law. Washington, D.C.: OEA, 2008.

CASSIRER, Ernst *et al*. The Renaissance Philosophy of Man. Chicago: University of Chicago Press, 1948.

CÍCERO, Marco Túlio. Dos Deveres (De Officiis). Trad. Angélica Chiapeta. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.

COSTA, Adriano Sousa (Coord.). Prática Policial Sistematizada. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2020.

COSTA, Adriano Sousa; HOFFMANN, Henrique *et al*. Polícia Judiciária no Estado de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020.

COULDRY, Nick; MEJIAS, Ulises A. The Costs of Connection: How Data Is Colonizing Human Life and Appropriating It for Capitalism. Stanford: Stanford University Press, 2019.

DEL VECCHIO, Giorgio. Lições de Filosofia do Direito. Trad. António José Brandão. 5. ed. Coimbra: Armênio Amado, 1979.

DIÓGENES LAÉRCIO. Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres. Trad. Mário da Gama Kury. Brasília: UnB, 1988.

DRIVER, G. R.; MILES, J. C. The Babylonian Laws. Oxford: Clarendon Press, 1952. v. 1.

DUCHESNE-GUILLEMIN, Jacques. The Hymns of Zarathustra. Londres: John Murray, 1952.

DUSSEL, Enrique. 1492: O Encobrimento do Outro: A Origem do Mito da Modernidade. Trad. Jaime A. Clasen. Petrópolis: Vozes, 1993.

DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

EPICTETO. Manual de Epicteto (Encheiridion). Trad. Aldo Dinucci e Alfredo Julien. São Cristóvão: Editora UFS, 2012.

FAULKNER, Raymond O. The Ancient Egyptian Book of the Dead. London: British Museum Press, 1985.

GAIO. Institutas. Trad. J. Reinaldo de Lima Lopes. São Paulo: RT, 2004.

GILISSEN, John. Introdução Histórica ao Direito. 4. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003.

GILSON, Étienne. A Filosofia na Idade Média. Trad. Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 1995.

GRUEN, Erich S. Heritage and Hellenism: The Reinvention of Jewish Tradition. Berkeley: University of California Press, 1998.

HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: Entre Facticidade e Validade. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. Vol. 1.

HABERMAS, Jürgen. Teoria do Agir Comunicativo. Trad. Paulo Astor Soethe e Flávio Beno Siebeneichler. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012. Vol. 1.

HAUGEN, Frances. Depoimento perante o Subcomitê do Senado dos Estados Unidos. Washington, D.C., 5 out. 2021.

HESPANHA, António Manuel. Cultura Jurídica Europeia: Síntese de um Milénio. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005.

HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1991.

HOFFMANN, Henrique; COSTA, Adriano Sousa; MACHADO, Leonardo Marcondes; BARBOSA, Ruchester Marreiros. O Delegado de Polícia no Estado Democrático de Direito. Salvador: Juspodivm, 2022.

JAEGER, Werner. Paideia: A Formação do Homem Grego. Trad. Artur M. Parreira. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2013.

JOSÉ, Edmundo Dias; COSTA, Adriano Sousa. O Delegado de Polícia e o Controle de Constitucionalidade. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 1000, p. 145-168, 2019.

KANT, Immanuel. Crítica da Razão Prática. Trad. Valério Rohden. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Trad. Guido Antônio de Almeida. São Paulo: Discurso Editorial/Barcarolla, 2009.

KERFERD, G. B. O Movimento Sofista. Trad. Margarida Oliva. São Paulo: Loyola, 2003.

KERFERD, G. B. The Sophistic Movement. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

KIRK, G. S.; RAVEN, J. E.; SCHOFIELD, M. Os Filósofos Pré-Socráticos. Trad. Carlos Alberto Louro Fonseca. 4. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1994.

KRAMER, Samuel Noah. The Sumerians: Their History, Culture, and Character. Chicago: University of Chicago Press, 1963.

LAFER, Celso. A Reconstrução dos Direitos Humanos: Um Diálogo com o Pensamento de Hannah Arendt. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.

LE GOFF, Jacques. Os Intelectuais na Idade Média. Trad. Maria Júlia Goldwasser. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 2006.

LÉVINAS, Emmanuel. Ética e Infinito. Trad. João Gama. Lisboa: Edições 70, 2007.

LÉVINAS, Emmanuel. Totalidade e Infinito. Trad. José Pinto Ribeiro. Lisboa: Edições 70, 2008.

LONG, A. A. Hellenistic Philosophy: Stoics, Epicureans, Sceptics. 2. ed. Berkeley: University of California Press, 1986.

LUGURI, Jamie; STRAHILEVITZ, Lior Jacob. Shining a Light on Dark Patterns. Journal of Legal Analysis, v. 13, n. 1, p. 43-109, 2021. DOI: 10.1093/jla/laaa006.

LUTERO, Martinho. Obras Selecionadas. Vol. 2. São Leopoldo: Sinodal, 1989.

MACINTYRE, Alasdair. A Short History of Ethics. Londres: Routledge, 1998.

MARCO AURÉLIO. Meditações. Trad. Jaime Bruna. São Paulo: Cultrix, 2012.

MARITAIN, Jacques. Os Direitos do Homem e a Lei Natural. Trad. A. F. Montalvão. Rio de Janeiro: José Olympio, 1967.

MBEMBE, Achille. Necropolítica. Trad. Renata Santini. 3. ed. São Paulo: n-1 edições, 2018.

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 19. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024.

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 40. ed. São Paulo: Atlas, 2024.

MOSCATI, Sabatino. O Mundo dos Fenícios. Trad. Maria Jorge Vilar de Figueiredo. Lisboa: Verbo, 1967.

OLIVEIRA, Vicente de P. S. Audiência de custódia desmistificada: influxos e contrafluxos na investigação policial à luz dos direitos humanos. In: CONGRESSO GOIANO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS, 2., 2025, Goiânia. Anais... Goiânia: Escola Superior da Polícia Civil do Estado de Goiás, 2025. Disponível em: https://www.sindepol.com.br/artigos/audiencia-de-custodia-desmistificada-influxos-e-contrafluxos-na-investigacao-policial-a-luz-dos-direitos-humanos/. Acesso em: 11 mar. 2026.

OLIVELLE, Patrick. Manu's Code of Law: A Critical Edition and Translation of the Mānava-Dharmaśāstra. Oxford: Oxford University Press, 2005.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Paris, 10 dez. 1948.

PHILO OF ALEXANDRIA. On the Creation of the World (De Opificio Mundi). Trad. F. H. Colson e G. H. Whitaker. Cambridge: Harvard University Press (Loeb Classical Library), 1929. v. 1.

PICO DELLA MIRANDOLA, Giovanni. Discurso sobre a Dignidade do Homem. Trad. Maria de Lurdes Sirgado Ganho. Lisboa: Edições 70, 2008.

PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 18. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2023.

PLATÃO. A República. Trad. Maria Helena da Rocha Pereira. 9. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001.

PLATÃO. Apologia de Sócrates. Trad. Manuel de Oliveira Pulquério. Lisboa: Edições 70, 2009.

PLATÃO. Fédon. Trad. Carlos Alberto Nunes. 3. ed. Belém: EDUFPA, 2011.

PLATÃO. Teeteto. Trad. Adriana Manuela Nogueira e Marcelo Boeri. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2010.

PLATÃO. Teeteto. Trad. Carlos Alberto Nunes. Belém: EDUFPA, 2001.

RADHAKRISHNAN, Sarvepalli. The Principal Upanishads. Londres: George Allen & Unwin, 1953.

REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da Filosofia: Antiguidade e Idade Média. Vol. 1. São Paulo: Paulus, 1990.

REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da Filosofia: Humanismo, Renascimento e Reforma. Vol. 3. São Paulo: Paulus, 1990.

ROTH, Martha T. Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor. 2. ed. Atlanta: Scholars Press, 1997.

ROXIN, Claus. Direito Penal: Parte Geral, Tomo I: Fundamentos. A Estrutura da Teoria do Delito. Trad. Luís Greco. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

SAID, Edward W. Orientalismo: O Oriente como Invenção do Ocidente. Trad. Rosaura Eichenberg. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

SANTOS, Cleopas Isaías. Direito Processual Penal: a investigação criminal sob a ótica do Delegado de Polícia. Goiânia: Editora PUC Goiás, 2018.

SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015.

SARMENTO, Daniel. Dignidade da Pessoa Humana: Conteúdo, Trajetórias e Metodologia. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2019.

SÊNECA, Lúcio Aneu. Cartas a Lucílio. Trad. J. A. Segurado e Campos. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004.

SILVA, Joaquim Leitão Júnior; COSTA, Adriano Sousa. Segurança Pública como Direito Fundamental e a Atuação da Polícia Judiciária. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 25, n. 6150, maio 2020.

SKINNER, Quentin. As Fundações do Pensamento Político Moderno. Trad. Renato Janine Ribeiro e Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

SPINELLI, Miguel. Filósofos Pré-Socráticos: primeiros mestres da filosofia e da ciência grega. 3. ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2012.

VILLEY, Michel. A Formação do Pensamento Jurídico Moderno. Trad. Cláudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

WEBER, Max. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Trad. José Marcos Mariani de Macedo. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

WEST, M. L. Early Greek Philosophy and the Orient. Oxford: Clarendon Press, 1971.

WESTBROOK, Raymond. A History of Ancient Near Eastern Law. Leiden: Brill, 2003. v. 1.

WILLIAMS, James. Stand Out of Our Light: Freedom and Resistance in the Attention Economy. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.

WOLFSON, Harry Austryn. Philo: Foundations of Religious Philosophy in Judaism, Christianity, and Islam. Cambridge: Harvard University Press, 1947. v. 1.

WOLKMER, Antonio Carlos. Fundamentos de História do Direito. 9. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2019.

ZUBOFF, Shoshana. A Era do Capitalismo de Vigilância. Trad. George Schlesinger. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2021.